



הסכם התקשרות עם לקוח

עברית · מסמך מחייב אחד — כולל הסכם מסגרת ונספחים A-C

CONFIDENTIAL · סודי

הארגון: לוס גרדיוס בע"מ · ח.פ./מס' עוסק 516819257 · השדרה המרכזית 15, מודיעין

גרסת תבנית 2 · ערכת מסמכי התקשרות אחידה

מסמך אחד, חתימה אחת. מסמך זה, על כל חלקיו, מהווה הסכם מחייב אחד: הסכם המסגרת (פרקים א'-ד' להלן) יחד עם נספח A (פרוטוקול Genesis), נספח B (תנאים מסחריים ותשומות) ונספח C (נתונים, פרטיות ותקשורת מוקלטת), ונספח D (הגנת מידע אישי, ככל שסומן כחל על ההתקשרות), כאמור בסעיף 15(א) להלן. אין צורך בחתימה נפרדת על כל חלק — חתימה אחת בסוף המסמך מחייבת את כולו.

עמוד פתיחה

הסכם התקשרות זה, הכולל את הסכם המסגרת שלהלן (פרקים א'–ד') ואת נספחיו A, B ו-C ("ההסכם"), נכרת ביום _____ בחודש _____ שנת _____ ("מועד החתימה").

בין: לוס גרדיוס בע"מ, ח.פ./מס' עוסק 516819257, מרחוב השדרה המרכזית 15, מודיעין ("הארגון"), וכל אישיותיו;

לבין: _____, ח.פ./מס' עוסק _____, מרחוב _____ ("הלקוח").

מדינת הלקוח: _____ (מדינת ההתאגדות, או מקום מושבו העיקרי, של הלקוח. קביעה זו קובעת, בין היתר, את הפורום ליישוב מחלוקות בהתאם לסעיף 14 להלן).

נציג מוסמך ראשי של הלקוח: שם _____ • תפקיד _____ • דוא"ל _____

נציג מוסמך חלופי של הלקוח: שם _____ • תפקיד _____ • דוא"ל _____

נציג מוסמך של הארגון: שם _____ • תפקיד _____ • דוא"ל _____

התקציב החודשי, יעדי הרווחיות/נקודת האיזון, רמת ותקופת הסובלנות, מנגנון ה-Stop-Loss, מטריצת סמכויות ההחלטה ואמצעי התשלום נקבעים ונחתמים בנספח B — תנאים מסחריים ותשומות — שבהמשך מסמך זה. מודל ההתקשרות המסחרי הסופי — ריטיינר, אחזים, לוח נסיגה (Exit Schedule) וכיו"ב — ייקבע ויחייב רק בהצעת ההתקשרות הנפרדת ("ההצעה"), הנחתמת לאחר השלמת מחקר Genesis; הסימון העקרוני בנספח B אינו יוצר לגביו כל התחייבות במועד החתימה על הסכם זה.

מפת ההסכם — סקירה כללית

מסמך זה בנוי מארבעה חלקים משלימים, ונספח חמישי המצטרף אליהם רק כאשר רלוונטי, המהווים יחד הסכם אחד מחייב (ראו סעיף 15(א) להלן). הסקירה שלהלן נועדה לתת תמונה כללית וברורה על תוכן כל חלק, לפני הכניסה לפרטים.

חלק	מה יש בו
הסכם המסגרת (פרקים א'–ד')	הגדרות • תחולה ותום-לב • חובות הצדדים • הגנת נכסים ומידע • קניין רוחני • פיצוי מוסכם (השבת השקעה, ללא הוכחת נזק) • הגבלת אחריות • תקופה וסיום • יישוב סכסוכים
נספח A — Genesis	מחקר Genesis (מומן ברובו) או מסלול חלופי • המשך/אי-המשך • Buyout ליישום עצמאי
נספח B — תנאים מסחריים	תקציב, גבולות גזרה וסובלנות • Stop-Loss • טבלת פרמטרים מסחריים
נספח C — נתונים ופרטיות	שלוש שכבות מידע • פרטיות • הקלטות
נספח D — הגנת מידע אישי (DPA)	חל רק אם סומן כך בנספח B • מטרות עיבוד וסוגי מידע • מעבדי משנה • דיווח אירועי אבטחה • ביקורת
אישורים וחתומות	חתימה אחת מחייבת את הכול • נספח הבנות משלימות

הואיל והארגון הוא קבוצת שירותים מקצועית הפועלת בתחומי המיתוג, השיווק, הפיתוח והמסחר, ומעמידה לרשות לקוחותיה החיצוניים צוותים רב-תחומיים, מתודולוגיות ומערכות קנייניות לצורך קידום עסקיהם, במסגרת פרויקטים מסחריים בתשלום;

והואיל והלקוח הוא ישות עסקית המעוניינת לבחון התקשרות עם הארגון לצורך קידום פרויקט, מותג או עסק, כמפורט להלן, ואינו מותג פנימי של קבוצת הארגון ואינו שותפות הנכנסת למסגרתו;

והואיל וכבר משלב המגע הראשוני בין הצדדים, בטרם נחתם הסכם זה, שומר הארגון בסודיות כל מידע שהובא לידיעתו אודות הלקוח, עסקיו וכוונותיו, ומצפה ליחס הדדי מצד הלקוח ביחס למידע שיובא לידיעתו על הארגון;

והואיל ובמהלך הפגישה, או הפגישות, הראשונות בין הצדדים, מוסר הלקוח לארגון את חזונו, מטרותיו ותכולת הפרויקט, ואת התקציב וגבולות הגזרה שיפורטו בנספח B, לרבות רמת הסובלנות שלו לתנודות בתוצאות ובמדדי הרווחיות בטווח הקצר;

והואיל ועם השלמת החתימה על הסכם זה ותשלום דמי ההשתתפות העצמית האמורים בנספח A, מבצע הארגון על חשבונו ובאחריותו את תהליך מחקר Genesis המתואר בנספח A, ובסיומו מגיש ללקוח תוכנית עסקית, שיווקית ופיננסית, לצד הצעת התקשרות מסחרית הבנויה על יסוד התקציב וגבולות הגזרה שהלקוח עצמו קבע בנספח B — כך שההצעה משקפת מלכתחילה את צרכיו ואת יכולותיו כפי שהציג אותם;

והואיל וההתקשרות בפועל בין הצדדים, על מלוא תנאיה הכלכליים, תחל אך ורק עם אישור הלקוח בכתב להצעה שתוגש לו כאמור;

והואיל והצדדים מבקשים לקבוע מראש, במסגרת מסמך אחיד ובהיר, את הכללים שיחולו על יחסיהם לאורך כל שלבי ההתקשרות ביניהם, מן המגע הראשוני ואילך, על יסוד אמון ותום-לב הדדיים;

לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

פרקים א'–ד'

הסכם המסגרת

יסודות ההתקשרות וחובות הצדדים, הגנה על נכסי הארגון וקניין רוחני, פיצוי מוסכם והגבלת אחריות, ותקופת ההתקשרות, סיומה ויישוב סכסוכים.

חלק א' מארבעת חלקי ההסכם · ראו מפת ההסכם לעיל

פרק א' — יסודות ההתקשרות

סעיף 1 — הגדרות

בהסכם זה ובנספחיו, למונחים הבאים תהיה המשמעות שלצדם, בכל מקום שבו הם מופיעים:

"ההסכם" — הסכם המסגרת (פרקים א'–ד'), נספחים A, B ו-C, ההצעה החתומה, נספח D (ככל שסומן כחל על ההתקשרות בטבלת התנאים המסחריים שבנספח B, או צורף להתקשרות בדרך אחרת) ונספח ההבנות המשלימות (ככל שמולא ואושר) — יחד.

"ההצעה" — הצעת התקשרות מסחרית ספציפית, שנחתמה בידי הנציגים המוסמכים של שני הצדדים, הקובעת את התמורה, מודל ההתקשרות, התקופה, מועד התגובה, לוח הנסיגה (Exit Schedule), מחיר ה-Buyout ויתר התנאים הכלכליים של התקשרות ספציפית.

"התקשרות ספציפית" — הפעילות המבוצעת מכוח הצעה חתומה אחת.

"התמורה" — כל תשלום המגיע לארגון בגין שירותיו (ריטיינר, מחיר קבוע, אחוזים, תמלוגים וחלוקת רווחים), למעט תקציב המדיה והפרסום המועבר לפלטפורמות כאמור בסעיף 5(ב).

"התמורה החודשית הממוצעת" — סך התמורה ששולמה או שעמדה לתשלום לארגון בשנים-עשר (12) החודשים שקדמו לאירוע הרלוונטי, מחולק במספר החודשים שבהם פעלה ההתקשרות בפועל באותה תקופה; ואם פעלה פחות מחודש — התמורה החודשית הנקובה בהצעה.

"התוצרים" — תוצרי העבודה הסופיים שנמסרו ללקוח ואושרו על ידו במסגרת התקשרות ספציפית, ושתמורתם שולמה במלואה.

"נכסי הארגון" — הנכסים המפורטים בסעיף 7, לרבות מערכות Neuron, המתודולוגיות, המודלים, התבניות, קבצי העבודה, המחקרים, התהליכים הפנימיים והידע המצטבר של הארגון.

"מערכות Neuron" — מערכות המידע, הטכנולוגיה, המודלים והבינה המלאכותית הקנייניים של הארגון, ובכללם: Neuron OS — מערכת התיעוד, ניהול הפרויקטים והתקשורת הפנימית של הארגון; ו-Neuron Network — שכבת המודלים, האלגוריתמים והאנליטיקה של הארגון. הפניה ל"מערכות Neuron" כוללת את שתיהן.

"מידע סודי" — כמשמעותו בסעיף 9(א).

"סוד מסחרי" — מידע סודי העונה להגדרת "סוד מסחרי" בחוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999.

"קשרים מוגנים" — כמשמעותם בסעיף 8(א).

"מחקר Genesis" — כמשמעותו בנספח A, סעיף 1.

"נציג מוסמך" — הנציג המוסמך הראשי או הנציג המוסמך החלופי של צד, כנקוב בעמוד הפתיחה או כפי שעודכן בהודעה בכתב.

"בכתב" — לרבות באופן העונה לדרישות סעיף 4(ג) (צורת תקשורת מחייבת).

"ימי עסקים" — ימי א'-ה', למעט ימי שבתון, חג ומועד בישראל.

סעיף 2 — תחולת ההסכם, תום-לב ואופן העבודה

(א) **תחולה.** כדי להבחין בבירור בין מסגרות ההתקשרות השונות הנהוגות בארגון, הסכם זה חל אך ורק על התקשרות עם לקוח חיצוני במסגרת פרויקט מסחרי בתשלום, ואינו חל על מותג פנימי של קבוצת הארגון או על שותפות הנכנסת למסגרתו — אלה מוסדרים במלואם בהסכם השותפים ובפרוטוקולים הפנימיים הרלוונטיים של הארגון, החלים עליהם במקום הסכם זה.

(ב) **עסקה בין ישויות עסקיות.** הצדדים, כפי שזוהו בפרטיהם העסקיים בעמוד הפתיחה, מצהירים כי ההתקשרות ביניהם הינה עסקה מסחרית בין שתי ישויות עסקיות (B2B) גרידא, וכי כל צד קיבל הזדמנות סבירה לעיין בהסכם, להיוועץ ולנהל משא ומתן על תנאיו טרם חתימתו.

(ג) **עקרון תום-הלב.** ההתקשרות מבוססת על אמון ושיתוף-פעולה הדדי, ומתנהלת מתחילתה ועד סופה בתום-לב. מגנוני התשלום, ההגנה על הנכסים והסעדים המפורטים בהסכם זה נועדו להגן על השקעה אמיתית שהארגון נושא בה מראש

ובתום-לב, ולעודד התנהלות הוגנת בין הצדדים — ואינם נועדים, ולא ישמשו, אמצעי לחיוב הלקוח באופן שרירותי או להפקת רווח מהפרה שלא אירעה בפועל. בכל החלטה המסורה לשיקול-דעתו של צד לפי הסכם זה או נספחיו, יפעיל אותו צד שיקול-דעת סביר, ענייני ובתום-לב, ולפי אמות-מידה אובייקטיביות הניתנות לבחינה.

(ד) אופן העבודה ומסגרת הזמן. העבודה מתנהלת פר-התקשרות לפי מנגנון זמן משוער ובתום לב, המאפשר לשני הצדדים גמישות אמיתית: עיכובים ומשתנים בלתי-צפויים — לרבות בהתנהלות ובתקשורת מול הלקוח — יותאמו ויצורפו למסגרת הזמן המשוערת הראשונית בהתאם. מסגרת זמן משוערת אינה מועד מחייב, אלא אם נקבע בהצעה כי מועד מסוים הוא מועד מחייב. הארגון רשאי לבצע את השירותים באמצעות נציגיו, עובדיו, שותפיו וקבלני המשנה שלו, והוא נושא באחריות לביצועם כלפי הלקוח.

(ה) העדר יחסי עובד-מעביד ושותפות. הצדדים הם קבלנים עצמאיים. אין בהסכם זה, בביצועו או במגע שבין נציגי צד לצד האחר כדי ליצור יחסי עובד-מעביד, שליחות, שותפות או מיום משותף בין הצדדים או בין צד לבין נציגיו, עובדיו, שותפיו או קבלני המשנה של הצד האחר. כל צד נושא באחריות המלאה לתנאי העסקתם, לשכרם, למיסויים ולזכויותיהם הסוציאליות של מי מטעמו.

פרק ב' — התנהלות הצדדים

סעיף 3 — תשומות הלקוח, דיוק מידע, גישה ושיתוף פעולה

(א) **תשומות.** כדי שהארגון יוכל לתכנן ולבצע את העבודה במיטבה, יעמיד הלקוח לרשותו, בתחילת ההתקשרות ובמהלכה, את חזונו ומטרותיו לגבי הפרויקט ותכולתו, את התקציב שהוא מקצה לו ואת גבולות הגזרה החלים על פעילות הארגון מטעמו (כאמור בנספח B, סעיפים 1–2), וכן כל מידע, תוכן, חומר ונכס מותג נוסף הדרושים לביצוע השירותים.

(ב) **דיוק, גילוי, הסתמכות ואימות.** תמחור מדויק ותוצאות מיטביות מתחילים בנתונים מדויקים: הלקוח מצהיר כי כל מידע, נתון וחומר שהוא מוסר לארגון מדויקים, שלמים ועדכניים, ומתחייב לגלות לארגון כל עובדה המהותית לביצוע השירותים או לתמחורם. הארגון רשאי להסתמך עליהם, ולאמת כל נתון המשמש בסיס למדידה או לתמורה — כך שהמחיר וההתחשבות ישקפו נכונה את המצב לאשורו.

(ג) **גישה למערכות ולחשבונות.** כדי לאפשר עבודה שוטפת ויעילה, יעניק הלקוח לארגון גישה לכל מערכת, חשבון, פלטפורמה, כלי, ממשק (API), מאגר או תשתית דיגיטלית הדרושים לביצוע השירותים, ויקיים את חשבונותיו ורישיונותיו שלו בתוקף. הגישה מוענקת לצורך ביצוע השירותים בלבד; החשבונות והתשתיות שבבעלות הלקוח נותרים בבעלותו בכל עת.

(ד) **נציגים מוסמכים.** לשם תקשורת ברורה ומהירה, וכדי שהעבודה לא תיעצר בהיעדרו הזמני של איש-קשר בודד, ימנה הלקוח נציג מוסמך ראשי, ולצדו נציג מוסמך חלופי, שלכל אחד מהם סמכות להנחות ולאשר בשם הלקוח; הנחיה או אישור מטעם מי מהם יחייבו את הלקוח. כל צד יעדכן את האחר בכתב על שינוי בזהות נציגיו.

(ה) **שיתוף פעולה והודעה.** הלקוח ישתף פעולה עם הארגון בתום לב, ויודיע לו ללא דיחוי על כל תקלה, תלונה, ליקוי או שינוי מהותי — לרבות בעסקו, במוצרו, בתקציבו או בגורמים משפטיים ורגולטוריים — העשוי להשפיע על השירותים.

(ו) **שינוי תוצרים בידי הלקוח.** שינוי או התאמה של תוצרי הארגון בידי הלקוח או מטעמו יעשו באחריותו; הארגון אחראי לתוצריו כפי שנמסרו.

סעיף 4 — אישורים, מועד תגובה, צורת תקשורת מחייבת והסלמת עיכוב

(א) **מועד תגובה.** כדי לשמור על קצב התקדמות בריא, יבחן הלקוח כל תוצר ויחזיר לארגון, באמצעות נציג מוסמך ובכתב, תשובה מוגדרת וסופית — אישור או הערות ענייניות ומרוכזות — עד למועד התגובה שנקבע בהצעה לאותה התקשרות; מועד זה יהיה סביר ומידתי להיקף ולאופי הדרישה. באין מועד תגובה נקוב בהצעה, יעמוד מועד התגובה על שלושה (3) ימי עסקים ממועד מסירת התוצר.

(ב) **הסלמת עיכוב כרוני — מנגנון מדורג.** הצלחת הפרויקט משותפת לשני הצדדים, ומודל העבודה של הארגון מבוסס על שיתוף-פעולה הדוק המאפשר לו לעמוד בתחזיותיו. חרגה היענות הלקוח מעבר למידה סבירה באופן היוצר עיכוב בפרויקט, ינהג הארגון בהדרגה ובשקיפות:

1. יתריע ללקוח בכתב על הפער בהיענות;

2. נמשך הפער — יודיע לו בכתב על העיכוב שנוצר ועל השפעתו הצפויה על לוחות הזמנים;

3. יציע ללקוח תוכנית מוסכמת לחזרה לקצב ההתקדמות שנקבע;

4. לא צלחה גם זו — יתאים את לוח הזמנים לעיכוב בפועל, ורשאי לחייב את הלקוח בגין זמן העבודה שביצע בפועל בשל העיכוב, לפי תעריף השעה הנקוב בהצעה או, באין תעריף כאמור, לפי התעריף המקובל אצל הארגון כפי שנמסר ללקוח בכתב מראש;

5. נמשך העיכוב חרף כל האמור — רשאי הארגון, או-אז ולא לפני כן, להציע ללקוח בכתב התאמה של תנאי ההתקשרות, של היקף השירות ושל היקף אחריותו וסיכנו; לא הסכים הלקוח להתאמה המוצעת בתוך עשרה (10) ימי עסקים, רשאי הארגון לסיים את ההתקשרות הרלוונטית בהודעה בכתב של שלושים (30) יום, מבלי שיהא בכך הפרה מצדו, והלקוח יישא בתשלומים שנצברו עד למועד הסיום בפועל.

אין באמור בסעיף-קטן זה כדי להקנות לצד כלשהו זכות לשנות באופן חד-צדדי את התמורה או תנאי מתנאי הסכם זה; כל שינוי כאמור טעון הסכמה בכתב לפי סעיף 15(ב).

(ג) צורת תקשורת מחייבת. כדי למנוע אי-בהירות באשר לתוכן שאושר ולתנאים שסוכמו, כל אישור תוצר, הנחיה מקצועית, או שינוי בתנאי ההתקשרות, יינתנו ויתועדו באופן שניתן להציגו בכתב — לרבות הודעת דואר אלקטרוני רשמית, רישום ב-Neuron OS, שיחת טלפון או פגישת וידאו שהוקלטו כאמור בנספח C סעיף 1, או פגישה פרונטלית שממצאיה סוכמו בכתב ואושרו על ידי נציגי שני הצדדים — ויחייבו רק כך. סיכום, אישור או הנחיה שנמסרו בעל-פה או בשיחה שלא תועדה כאמור, אינם מחייבים לצורך הסכם זה, אלא אושרו לאחר מכן באחת הדרכים האמורות. אין בסעיף-קטן זה כדי לגרוע מתוקפה של הודעה לפי סעיף 15(ז) או של מסמך שנחתם בידי הנציגים המוסמכים.

סעיף 5 — תנאים פיננסיים

(א) מימון פעילות הפרויקט. כדי לשמור על שקיפות ושליטה מלאה של הלקוח בתקציבו, אלא אם נקבע אחרת בהצעה, הלקוח מממן את פעילות הפרויקט: בתחילת כל חודש יחבר הלקוח, באופן עצמאי, אמצעי תשלום למערכות הרלוונטיות, ונציגי הארגון יפעלו במסגרת התקציב וגבולות הגזרה שנקבעו בנספח B. מקום שקיימת יכולת מדידה ובקרה מדויקת על הכספים וההכנסות, רשאי הארגון — ואינו חייב — לממן את פעילות השיווק במהלך החודש כביטוי לביטחונו בתוצאות, ובלבד שהלקוח העביר לארגון את השליטה בכספי אותו פרויקט או התחייב בכתב למועד מדויק להעברת התשלומים.

(ב) הפרדת תקציב מדיה מתמורת הארגון. תקציב הפרסום והמדיה מיועד ומועבר במישרין לפלטפורמות הפרסום והמדיה הרלוונטיות באמצעות אמצעי התשלום שחבר הלקוח כאמור בסעיף-קטן (א); התמורה המגיעה לארגון בגין שירותיו נגבית בנפרד, באמצעי התשלום שהוסכם לצורך כך, ואינה משולמת מתוך תקציב המדיה ואינה נכללת בו.

(ג) תשלום. התמורה משולמת כנגד חשבונית כדין, במלואה ובמועד שנקבע בהצעה; זהו הבסיס המאפשר לארגון להמשיך ולהעמיד את משאביו לרשות הפרויקט. עמד תשלום בפגור, יישא הסכום ריבית פיגורים בשיעור הריבית שנקבע בהצעה ובאין שיעור כאמור — בשיעור הריבית וההצמדה לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961, ממועד הפירעון ועד לתשלום בפועל.

(ד) השהיית שירותים בשל אי-תשלום. לא שולם סכום שאינו במחלוקת בתוך שבעה (7) ימי עסקים ממועד מסירת התראה בכתב, רשאי הארגון להשהות את השירותים עד לפירעונו, ולגבות את החוב בכל דרך שבדין, בכפוף למנגנון יישוב הסכסוכים. השהיה כאמור אינה הפרה מצד הארגון, ואינה גורעת מזכות הלקוח לגישה לחשבונותיו ולתשתיותיו שלו.

(ה) מסים. הלקוח יישא בכל מס עקיף או ניכוי החל על התמורה (לרבות מע"מ), למעט מס ההכנסה החל על הארגון עצמו.

(ו) תשלום מלא. תשלומי הלקוח יבוצעו במלואם; מחלוקת בעניין פריט מסוים תתברר לפי מנגנון יישוב הסכסוכים ואינה עילה לעיכוב יתר התשלומים — כך ששאלה חלקית לא תעצור את התקדמות הפרויקט כולו. הלקוח יודיע בכתב על פריט שבמחלוקת בתוך שבעה (7) ימי עסקים ממועד קבלת החשבונית, ויפרט את נימוקיו.

(ז) חדלות פירעון. הוטל עיקול על נכסי הלקוח או על זכויותיו לפי הסכם זה, הוגשה נגדו בקשה לפירוק, לכינוס נכסים, לפשיטת רגל או להליך חדלות-פירעון מקביל, או שהפסיק לפרוע את חובותיו במועדם באופן המעורר חשש ממשי ליכולתו לפרוע את התחייבויותיו לפי הסכם זה — רשאי הארגון, מיד עם היוודע לו הדבר: להשעות לאלתר את מתן השירותים; לעכב תוצרים שתמורתם לא שולמה, ולחסום את גישת הלקוח לנכסי הארגון ולמערכות Neuron; ולדרוש את פירעונם המידי של כל הסכומים המגיעים לו, שיהפכו לחוב מידי בר-פירעון. אין בסעיף-קטן זה כדי להתיר לארגון לחסום את גישת הלקוח לחשבונותיו, למערכותיו ולתשתיותיו שלו, או לגרוע מזכות הארגון לסיים את ההסכם לאלתר לפי סעיף 13(ג).

(ח) מטבע והמרה. סכום הנקוב בהסכם זה או בנספחיו במטבע חוץ ישולם בשקלים חדשים, לפי שער החליפין היציג של אותו מטבע כפי שפרסם בנק ישראל ביום העסקים האחרון שקדם למועד התשלום בפועל; לא פרסם בנק ישראל שער כאמור, יחול שער ההעברות והמחאות (מכירה) המפורסם באותו מועד על ידי תאגיד בנקאי מוביל בישראל. הצדדים רשאים להסכים בהצעה, במפורש ובכתב, על תשלום במטבע החוץ עצמו או על שער המרה קבוע לאותה התקשרות. סכום שנקבע במטבע חוץ נקבע כך משום שהתמחור, העלויות והמשאבים שביסודו נקובים באותו מטבע, ותנודה בשער החליפין כשלעצמה אינה עילה לשינוי הסכום או לטענה לאי-מידתיותו.

סעיף 6 — תוכן הלקוח, ציות ושיפוי הלקוח

(א) זכויות בתוכן הלקוח. כדי להבטיח שהעבודה על המותג תתבצע על בסיס בטוח ונקי מסיכון משפטי, הלקוח מצהיר כי הוא בעל מלוא הזכויות, הרישיונות וההסכמות בכל חומר, נכס או תוכן שהוא מוסר לארגון (לרבות סימני מסחר, לוגו, תמונות, טקסט, מוזיקה ונתונים), וכי השימוש בהם לצורך השירותים אינו פוגע בזכות של צד שלישי או בדיון.

(ב) חוקיות המוצר והמצגים השיווקיים. הלקוח אחראי לחוקיות מוצריו, עסקו ופעילותו ולעמידתם בדין החל, ולאמיתותן ולביסוסן של כל טענה או מצג שיווקי לגבי מוצריו ושירותיו — כך שהמסרים שהארגון מפרסם עבורו יעמדו איתן מול כל בחינה חוקית; לפי דרישת הארגון ימציא הלקוח את הראיות התומכות.

(ג) פרטיות ונתונים. הלקוח אחראי לקבלת כל ההסכמות וההיתרים ולעמידה בדיני הגנת הפרטיות והמידע ביחס לכל מידע או נתונים שהוא מספק לארגון או מבקש מהארגון לעשות בהם שימוש.

(ד) שיפוי הלקוח. הלקוח ישפה ויגן על הארגון מפני כל תביעה, דרישה, הפסד או הוצאה של צד שלישי (לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט סבירות) הנובעים מ:

1. חומרים, נכסים או תכנים שסיפק;

2. מוצריו, עסקו או פעילותו;

3. טענות ומצגים שיווקיים לגבי מוצריו ושירותיו;

4. מידע או נתונים שמסר, לרבות היעדר הסכמה או היתר כנדרש בדין;

5. הפרת דין מצדו או פגיעה בזכות של צד שלישי; וכן

6. **סיכון מהותי, קונקרטי ומוזהה,** שעליו התריע הארגון בכתב בהתראה המפרטת את הסיכון ואת ההשלכה הצפויה, והלקוח בחר להמשיך על אף ההתראה — ובלבד שהשיפוי לפי סעיף-קטן זה יחול על תחום הסיכון שאליו התייחסה ההתראה בלבד. התראה כללית, בלתי-מפורטת או שאינה מזהה סיכון קונקרטי אינה מקימה שיפוי לפי סעיף-קטן זה.

(ה) שיפוי הארגון בגין קניין רוחני. הארגון מצהיר כי התוצרים, כפי שנמסרו על ידו ובנפרד מחומרים שסיפק הלקוח או משינוי שנעשה בהם על ידי הלקוח או מטעמו, אינם מפרים בידועין זכות קניין רוחני של צד שלישי; הארגון ישפה ויגן על הלקוח מפני תביעת צד שלישי הטוענת להפרה כאמור, בכפוף לסעיף 12(ז).

(ו) הליך השיפוי. מנגנון השיפוי בסעיפים-קטנים (ד)–(ה) יופעל בהליך הבא: הצד המשופה יודיע לצד המשפה בכתב על התביעה ללא דיחוי בלתי-סביר; הצד המשפה יהיה זכאי לנהל את ההגנה ואת המשא ומתן לפשרה באמצעות עורך דין מטעמו, והצד המשופה ישתף עמו פעולה באופן סביר על חשבון הצד המשפה; לא יתפשר הצד המשפה בפשרה המטילה חבות או מגבלה על הצד המשופה ללא הסכמתו בכתב; והצד המשופה רשאי להשתתף בהגנה על חשבונו באמצעות עורך דין מטעמו. איחור בהודעה לא יגרע מזכות השיפוי אלא במידה שגרם נזק ממשי ליכולת ההגנה.

פרק ג' — הגנה על נכסים, קניין רוחני ואחריות

כפי שתואר במבוא ובנספח A, ההתקשרות בין הצדדים נפתחת במחקר Genesis — שהארגון נושא ברובו המכריע, ושכסיומו הלקוח בוחר, בעצמו ובלי כל חיוב, אם להמשיך. נכונות זו להשקיע מראש ובנדיבות אפשרית רק משום שהמערך שמאחוריה — האנשים, המתודולוגיות והמערכות — מוגן ומתחזק. הפרק הבא מגדיר את אותה הגנה.

סעיף 7 — נכסי הארגון וההשקעה שביסודם

(א) התחייבות הצדדים לתום-לב כלפי נכסי הארגון. כדי לאפשר לצדדים לשתף פעולה בפתיחות ובאמון הדדי, מתחייבים הצדדים לפעול בתום-לב זה כלפי זה במסגרת ההתקשרות; ובכלל זה מתחייב הלקוח שלא לפגוע, ליטול שלא כדין, לשדל או לגרום נזק לנכס מנכסי הארגון המפורטים בסעיף-קטן (ב) להלן — במישרין או בעקיפין, בעצמו או באמצעות מי מטעמו.

(ב) הנכסים וההשקעה שביסודם. הארגון משקיע משאבים רבים בכל תהליך, מתודולוגיה, סינון, גיוס והכשרה של נציגיו ושותפיו, וכן בבניית מערכותיו, מחקריו וקשריו העסקיים. להלן עיקרי הנכסים שהארגון בונה ומתחזק, וההשקעה הנדרשת לשם כך:

בהון האנושי — כל נציג ושותף מטעם הארגון עובר תהליך איתור וסינון הכולל בדיקות מעמיקות, הכשרה מקצועית מקיפה, והתאמה אישית לצוות ולפרויקט — לרבות היבטים מקצועיים והתנהגותיים כאחד. עם תחילת עבודתו נמשך ליווי ופיקוח שוטפים, לצד הכשרה מתמשכת הנפרסת על פני כשלוש שנים והערכת ביצועים סדירה, כך שהלמידה המקצועית אינה נעצרת. לצורך כך מקצה הארגון משאבים בשווי העומד על 400,000 ₪, ביחס לכל נציג או שותף.

ברשת הקשרים העסקיים — הארגון משקיע לאורך זמן בבניית קשרים עם ספקים, יצרנים, מפעלים, מפיצים, שותפים עסקיים ומומחים, המבוססים על אמון ומוניטין שאינם נצברים בבת-אחת. לצורך כך מקצה הארגון משאבים בשווי העומד על 250,000 ₪, ביחס לכל קשר עסקי כאמור.

במידע הסודי — הארגון שומר ומתחזק מידע עסקי, מבנה תמחור, תהליכים פנימיים, ומידע על ספקים ולקוחות, שצבירתו לאורך זמן מהווה נכס בפני עצמו. לצורך כך מקצה הארגון משאבים בשווי העומד על 200,000 ₪.

בהון האינטלקטואלי ובתשתית הארגונית — הארגון מפתח ומשכלל לאורך שנות פעילותו מתודולוגיות, מודלים ותבניות עבודה, לצד מערכות, כלים טכנולוגיים, תהליכי ניהול ובקרת איכות — לרבות מערכות Neuron. לצורך כך מקצה הארגון משאבים בשווי העומד על 350,000 ₪.

במחקר ובנכסים האסטרטגיים — הארגון מבצע עבור לקוחותיו מחקרי Genesis וניתוחים עסקיים, שיווקיים ופיננסיים, כמפורט בנספח A; שווי כל מחקר כאמור נקוב בנספח A סעיף 1(ב).

הסכומים האמורים משקפים את היקף המשאבים המוקצים ככלל, ואינם מהווים מצג ביחס לעלות בפועל של מקרה ספציפי; אופן חישוב הפיצוי בפועל, לרבות התאמתו להיקפה הכלכלי של ההתקשרות, קבוע בסעיף 11 להלן.

(ג) שימוש הלקוח בנכסים. הלקוח רשאי להיחשף לנכסים אלה ולהפיק מהם תועלת, במסגרת ההתקשרות ולצורכי עסקו, כמפורט בסעיפים 8–10 ובנספח A. אין באמור כדי להקנות ללקוח זכות, בעלות או עניין בנכסי הארגון עצמם.

(ד) פיצוי בגין פגיעה. נגרמה פגיעה באחד מנכסי הארגון המפורטים בסעיף-קטן (ב), זכאי הארגון לפיצוי בגין השקעתו באותו נכס, וזאת ללא צורך בהוכחת נזק. סכום הפיצוי ואופן חישובו — לרבות יחסו לערכים הנקובים בסעיף-קטן (ב) — קבועים באופן ממצה בסעיף 11 להלן, והם הקובעים לכל דבר ועניין.

סעיף 8 — הגנה על הקשרים המקצועיים והעסקיים (אי-שידול ואי-עקיפה)

(א) קשרים מוגנים — הגדרה. "קשרים מוגנים" הם כל אדם או גוף מהסוגים הבאים, שהלקוח נחשף אליו במסגרת ההתקשרות ובאמצעות הארגון: נציג, עובד, שותף, קבלן משנה, נותן שירות, מומחה או יועץ של הארגון; וכל ספק, יצרן, מפעל, מפיץ, סוחר, קונה בסיטונאות, שותף עסקי, לקוח אחר של הארגון או גורם עסקי אחר, לרבות חברה או תאגיד, שהארגון חשף אליו את הלקוח או תיווך בינו לבין הלקוח לצורך הפצה, מכירה, רכש, ייצור, שירות או הזדמנות עסקית.

(ב) אי-שידול נציגי הארגון ושותפיו. כדי לשמר את איכות הצוות והיציבות שהלקוח עצמו נהנה מהם, הלקוח לא ישדל, יפתה או יתקשר, במישרין או בעקיפין — לרבות באמצעות חברה או ישות אחרת שבשליטתו או הקשורה אליו, או באמצעות מי מטעמו — עם קשר מוגן מן הסוג המנוי בפסקה הראשונה של סעיף-קטן (א), לצורך שירות, עבודה או התקשרות עסקית מחוץ למסגרת הארגון. נציגי הארגון ושותפיו פועלים ומספקים את שירותיהם במסגרת הארגון בלבד, והלקוח התקשר עם הארגון.

(ג) אי-עקיפה ביחס לרשת ההפצה והקשרים העסקיים. הלקוח לא יפנה, במישרין או בעקיפין, לקשר מוגן מן הסוג המנוי בפסקה השנייה של סעיף-קטן (א) על מנת להתקשר עמו ישירות תוך עקיפת הארגון, וכן לא יענה להצעה של אותו גורם להתקשר עמו ישירות תוך עקיפת הארגון — אלא בתיאום מראש ובכתב עם הארגון.

(ד) גבולות ההגנה. אין בסעיפים-קטנים (ב)–(ג) כדי למנוע מהלקוח להתקשר עם גורם עסקי, לרבות קשר מוגן, מקום שההתקשרות מבוססת על:

1. קשר עצמאי קודם של הלקוח, שהיה קיים בטרם החשיפה באמצעות הארגון;
2. פנייה יזומה של הלקוח שאינה מסתמכת על החשיפה שנעשתה באמצעות הארגון;
3. פנייה יזומה של אותו גורם ללקוח שאינה נובעת מן החשיפה באמצעות הארגון; או
4. ידע כללי, פומבי או זמין לציבור.

כן אין בסעיפים-קטנים (ב)–(ג) כדי למנוע מהלקוח להעסיק אדם שנענה למשרה שפורסמה לציבור באופן כללי ושלא כוונה אל נציגי הארגון.

(ה) תקופת התחולה. חובות הלקוח לפי סעיפים-קטנים (ב)–(ג) יחולו למשך תקופת ההתקשרות, וימשיכו לחול למשך עשרים וארבעה (24) חודשים לאחר סיומה.

(ו) תיקון הפרה (Cure). הפרה של סעיף זה שניתן לתקנה — לרבות פנייה, משא ומתן או הסכמה שטרם הבשילו לכדי התקשרות או להעסקה בפועל — לא תקים זכות לפיצוי מוסכם לפי סעיף 11 אם הלקוח חדל ממנה, הודיע לגורם הרלוונטי בכתב על ביטול הפנייה, ולא הפיק ולא ישמר כל טובת הנאה ממנה, והכל בתוך שבועה (7) ימי עסקים ממועד מסירת הודעה בכתב מהארגון המתארת את ההפרה. זכות התיקון אינה קמה מקום שההפרה הושלמה ואינה ניתנת להשבת המצב לקדמותו, מקום שמתן זמן נוסף עלול להגדיל את הנזק, או מקום שמדובר בהפרה נוספת של אותה חובה לאחר הודעת תיקון קודמת.

סעיף 9 — סודיות (הדדית)

(א) הגדרה והתחייבות. אמון הדדי הוא הבסיס לשיתוף הפעולה בין הצדדים, כבר משלב המגע הראשוני ביניהם וטרם חתימת הסכם זה. כל צד ישמור בסודיות כל מידע סודי של הצד האחר שהגיע אליו במסגרת ההתקשרות — לרבות מידע שהוחלף בשלב המגע והבידור הראשוניים, בטרם נחתם הסכם זה — ולא יעשה בו שימוש אלא לצורך ביצוע ההתקשרות עצמה, ובאין התקשרות בפועל — לצורך שקילת ההתקשרות בלבד. "מידע סודי" הוא כל מידע, בכל צורה ובכל מדיה, שאינו נחלת הכלל, המתייחס לצד ולעסקיו, ובכללו — מבלי למעט מכלליות ההגדרה — כל אחת מקטגוריות הנכסים המנויות בסעיף 7(ב); ומצד הלקוח — המידע העסקי, המסחרי, הפיננסי והתפעולי והנתונים שמסר לארגון. סודיות אינה מוגבלת למידע המסומן "סודי"

ואינה מוגבלת למסמכים: היא חלה גם על ידע, מתודולוגיות, תבניות, מסגרות עבודה, מערכות, אסטרטגיות, מחקרים, תהליכים פנימיים, מודיעין עסקי, מידע על ספקים וידע מצטבר.

(ב) חריגים. חובות הסודיות לא יחולו על מידע שהצד המקבל יוכיח כי: (1) היה נחלת הכלל, או הפך לנחלת הכלל שלא בשל הפרה מצדו; (2) היה בידיו כדין בטרם נמסר לו על ידי הצד האחר; (3) התקבל בידיו כדין מצד שלישי שאינו מחויב בסודיות כלפי הצד האחר; או (4) פותח על ידו באופן עצמאי ללא הסתמכות על המידע הסודי. כן אין באמור כדי למנוע גילוי הנדרש לפי דין, צו של רשות מוסמכת או הליך משפטי — ובלבד שהצד הנדרש לגלות יודיע לצד האחר על כך מראש, במידת האפשר ובכפוף לדין, ויסייע לו באופן סביר לצמצם את היקף הגילוי.

(ג) גילוי מותר לגורמים מטעם הצד. כל צד רשאי לגלות מידע סודי לנציגיו, עובדיו, יועציו וקבלני המשנה שלו הזקוקים לו לצורך ההתקשרות, ובלבד שהם מחויבים בסודיות שאינה נופלת מזו שבסעיף זה; והצד הנוגע בדבר נושא באחריות למעשיהם ולמחדליהם לעניין זה.

(ד) השבה ומחיקה. בסיום ההתקשרות, ולפי דרישה בכתב, ישיב או ימחק כל צד את המידע הסודי של הצד האחר שבידו, בכפוף לחובות שמירה שבדין, לעותקי-גיבוי שנוצרו במהלך העסקים הרגיל, ולעותק אחד שניתן לשמור לצורכי הגנה משפטית. ביחס לנתוני הלקוח יחול נספח C סעיף 3(ד).

(ה) תקופה. חובות הסודיות שורדות את סיום ההתקשרות למשך חמש (5) שנים, וללא הגבלת זמן ביחס למידע המהווה סוד מסחרי.

(ו) יחס לשימוש בנתונים. אין בסעיף זה כדי לגרוע מן השימוש במידע מצרפי ולא-מזהה (שכבה C) כאמור בנספח C סעיף 2, שאינו מהווה מידע סודי לצורך הסכם זה.

סעיף 10 — קניין רוחני ותוצרים

העיקרון המנחה פשוט: התוצרים הסופיים ששולמה תמורתם — שלך; מתודולוגיית העבודה, המערכות והמודלים שהפיקו אותם — נשארים כלי העבודה הקנייניים של הארגון, המשמשים אותו גם עבור לקוחות נוספים.

(א) העברת הבעלות בתוצרים. כדי שהלקוח יוכל לעשות שימוש מלא ובלתי-מסויג בעבודה שהופקה עבורו, ממחה הארגון בזאת ללקוח, באופן בלתי חוזר ואוטומטי עם קבלת התמורה במלואה בגין ההתקשרות הרלוונטית וללא צורך בפעולה נוספת, את מלוא הזכות, הבעלות והזכות הקניינית בתוצרים. המחאה זו נעשית בכתב לצורך סעיף 37(ג) לחוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007. מקום שדין זר חל על תוצר מסוים ומכיר בהסדר של "יצירה מוזמנת" (Work Made for Hire), ייחשבו התוצרים ליצירה כאמור עבור הלקוח, וההמחאה שבסעיף-קטן זה תחול כהסדר משלים ומצטבר.

(ב) זכות מוסרית. כדי שהלקוח יוכל להתאים, לשנות, לעדכן ולשלב את התוצרים בעסקו בחופשיות, מוותר הארגון, במידה המרבית המותרת בדין, על הזכות המוסרית בתוצרים ביחס ללקוח ולמי מטעמו, לרבות על הזכות לייחוס ולשלמות היצירה, ומתחייב להשיג ויתור מקביל ממי מטעמו המעורב בהפקת התוצרים; אין בכך כדי לגרוע מזכות הארגון לפי סעיף-קטן (ה).

(ג) מה נשאר של הארגון. מאחר שהתוצרים הם פרי הפעלת מתודולוגיה, מערכות ומודלים קנייניים של הארגון, בעלות הלקוח בתוצרים אינה חלה על נכסי הארגון — לרבות המחקר, המודלים, התחזיות, קבצי העבודה, המתודולוגיות, התבניות ומערכות Neuron — ועל כל תובנה, כלי או נתון נגזר הנלווים להם, כמפורט בנספח C סעיף 2(ג); אלה נותרים בכל עת קניינו הבלעדי של הארגון.

(ד) רישיון לשימוש בתוצר. כדי שהלקוח יוכל לעשות שימוש מלא בתוצרים על אף הכלול בהם מרכיבי קניין רוחני של הארגון, מעניק הארגון ללקוח רישיון עולמי, בלתי-ייחודי, בלתי-הדיר, לצמיחות וללא תמורה נוספת, לשימוש באותו קניין רוחני כפי שהוא משוקע בתוצר, לצורך שימוש הרגיל של הלקוח בתוצר במסגרת עסקו, לרבות לצורך שינוי והתאמה של התוצר. אין

ברישיון זה כדי להתיר חילוק, הפרדה, פענוח-הנדסי-לאחור או שימוש עצמאי באותו קניין רוחני מחוץ לתוצר, ואין בו כדי להעביר בעלות.

(ה) תיק עבודות. לצורך הצגת פועלו ותוצאותיו בפני לקוחות פוטנציאליים, רשאי הארגון להציג ולהשתמש בתוצרים בתיק העבודות שלו ובחומרי שיווקו, לרבות תוך ציון שם הלקוח; ביקש הלקוח בכתב שלא לציין את שמו בהקשר מסוים — יוצג התוצר בגרסה אנונימית. אין בסעיף-קטן זה כדי להתיר גילוי מידע סודי של הלקוח.

(ו) רכיבי צד שלישי. תוצרים עשויים לכלול רכיבים המוגנים ברישיון צד שלישי (לרבות גופנים, תמונות מלאי, קוד פתוח וספריות תוכנה); שימוש הלקוח ברכיבים אלה כפוף לתנאי הרישיון החל עליהם, ואין בהעברת הבעלות או במתן הרישיון לפי סעיף זה כדי להקנות זכות רחבה יותר מן המותר באותו רישיון. הארגון יודיע ללקוח בכתב על רכיב הכפוף לרישיון המטיל מגבלה מהותית על שימושו הרגיל של הלקוח בתוצר.

(ז) ידע כללי. אין בהסכם זה כדי למנוע מהארגון להשתמש, בפרויקטים עתידיים עבור לקוחות אחרים, בידע מקצועי כללי, בטכניקות, בתוכנות וברעיונות גנריים שאינם ספציפיים לזהות הלקוח או לתוצריו, אשר נצברו אצל נציגיו במהלך ביצוע ההתקשרות; ובלבד שאין בכך משום שימוש במידע סודי של הלקוח כמשמעותו בסעיף 9, או שכפול של תוצריו הספציפיים של הלקוח.

(ח) שרשרת הזכויות. הארגון מצהיר כי נקט, וינקוט גם ביחס לעובדים, נציגים וקבלני משנה עתידיים המעורבים בהפקת התוצרים, את הפעולות הנדרשות להבטחת זכויותיו הקנייניות בתוצרים וליכולתו להעביר ללקוח את הזכויות כאמור בסעיפים-קטנים (א)–(ב), לרבות באמצעות המחאה וויתור בכתב כנדרש בדין.

סעיף 11 — סעדים, השבת ההשקעה ומניעת כפל פיצוי

(א) מה הסכומים מודדים: השבת ההשקעה. פגיעה בנכס מנכסי הארגון המתוארים בסעיף 7 מאבדת שני דברים שונים: את המשאבים שהארגון כבר השקיע בבניית אותו נכס ובתחזוקתו, ואת הערך שאותו נכס היה מייצר בעתיד. שני הרכיבים אינם זהים באופיים, והסכם זה מבחין ביניהם:

1. **המשאבים שהושקעו — סכום מוסכם מראש, ללא הוכחת נזק.** הסכומים שבסעיף-קטן (ג) מהווים אומדן אמיתי ובתום לב, שנעשה במועד ההתקשרות, של המשאבים שהארגון השקיע בנכס הנפגע — לרבות באיתור, בגיוס, בסינון, בהכשרה, בליווי, בפיקוח ובניהול של נציגיו ושותפיו; בפיתוח ובשכלול מערכותיו, מתודולוגיותיו ותבניותיו; ובבניית קשריו העסקיים. משאבים אלה הוצאו בפועל, והשבתם אינה טעונה תחזית או הערכה — ולכן היא נקבעת כאן כסכום מוסכם, שאינו טעון הוכחת נזק.

2. **הערך שהנכס היה מייצר בעתיד — נותר להכרעת הדין.** רכיב זה, מטבעו, טעון הוכחה וכימות, והצדדים בחרו במפורש שלא לקבוע לגביו סכום מראש; הוא יידון ויוכרע לפי הדין, כאמור בסעיף-קטן (ה).

הסכומים שבסעיף-קטן (ג) נקבעים ביחס מידתי להיקפה הכלכלי של ההתקשרות עצמה, ומוגבלים בתקרה לכל אירוע ובתקרה מצטברת.

(ב) מדרג הסעדים. הפרת סעיפים 8, 9 או 10, או נספח A סעיף 3, תטופל במדרג הבא:

1. **הודעה** — הארגון ימסור ללקוח הודעה בכתב המתארת את ההפרה;
2. **תיקון** — הייתה ההפרה ניתנת לתיקון, יעמוד ללקוח פרק הזמן לתיקונה כאמור בסעיף 8(ו) (ולעניין סעיפים 9–10 ונספח A סעיף 3 — שבעה (7) ימי עסקים בתנאים המקבילים); תוקנה ההפרה במלואה כאמור — לא תקום זכות לפיצוי מוסכם;
3. **סעד מיידי** — בכל עת, ובמקביל לכל שלב, רשאי כל צד לפנות לסעד זמני או דחוף לפי סעיף 14(ה), לרבות צו מניעה, צו עשה, השבת נכס והפסקת שימוש;

4. **פיצוי מוסכם** — לא תוקנה ההפרה, או שלא הייתה ניתנת לתיקון — יחול סעיף-קטן (ג);

5. **סעדים נוספים** — כאמור בסעיפים-קטנים (ד)–(ז).

(ג) **השבת ההשקעה** — **הסכומים המוסכמים**. בקרות הפרה כאמור בסעיף-קטן (ב) זכאי הארגון להשבת המשאבים שהשקיע בנכס הנפגע, בדרך של פיצוי מוסכם וללא הוכחת נזק, בסכומים הבאים. הסכומים נגזרים מערך ההשקעה הכולל שתואר לגבי אותו נכס בסעיף 7(ב), ומשקפים את חלקה היחסי של ההשקעה שאובד הלכה למעשה בהפרה טיפוסית מן הסוג המתואר — להבדיל מערך ההשקעה כולו, שחלקו ממשיך לשרת את הארגון גם לאחר ההפרה:

ההפרה	ההשקעה שנפגעת	הסכום המוסכם לכל אירוע
אי-שידול (הון אנושי) — סעיף 8(ב)	האיתור, הגיוס, הסינון, ההכשרה — לרבות הכשרה שנתית מתמשכת הנפרסת על פני כשלוש שנים — הליווי, הפיקוח השוטף והשימור של הנציג או השותף לאורך זמן	הגבוה מבין: (i) 150,000 ₪; או (ii) שש פעמים התמורה החודשית הממוצעת — ולא יותר משווי ההשקעה המוערך, 400,000 ₪
אי-עקיפה (רשת קשרים) — סעיף 8(ג)	בניית הקשר העסקי עם הספק, היצרן, המפיץ או השותף, וערוץ ההפצה הנגזר ממנו, ופיתוחם	הגבוה מבין: (i) 100,000 ₪; או (ii) ארבע פעמים התמורה החודשית הממוצעת — ולא יותר משווי ההשקעה המוערך, 250,000 ₪
סודיות — סעיף 9	המידע העסקי, המסחרי והטכנולוגי שנצבר, ואובדן ערכו עם חשיפתו	הגבוה מבין: (i) 100,000 ₪; או (ii) ארבע פעמים התמורה החודשית הממוצעת — ולא יותר משווי ההשקעה המוערך, 200,000 ₪
קניין רוחני — סעיף 10(ד) (חילוק), הפרדה, פענוח-הנדסי-לאחור או שימוש עצמאי בנכסי הארגון מחוץ לתוצר)	הפיתוח והשכלול של המתודולוגיה, המודלים, התבניות ומערכות Neuron לאורך שנים	הגבוה מבין: (i) 150,000 ₪; או (ii) שש פעמים התמורה החודשית הממוצעת — ולא יותר משווי ההשקעה המוערך, 350,000 ₪
יישום עצמאי של תוצרי Genesis — נספח A סעיף 3(ב)	עלות המעטפת הרב-תחומית שביצעה את המחקר, שהארגון מימן 95% ממנה	תשלום ההשלמה לפי נספח A סעיף 1(ו) — 9,500 דולר ארה"ב לכל פרויקט או מותג, המשלים את דמי ההשתתפות העצמית לשווי המלא של המחקר

מהו "אירוע". לעניין טבלה זו, כל קשר מוגן נפרד שאליו פנה הלקוח או שעמו התקשר בניגוד לסעיף 8 מהווה אירוע אחד; וכל מסכת מעשים הנוגעת לאותו קשר מוגן, לאותו פריט מידע סודי או לאותו נכס של הארגון — לרבות מעשים חוזרים או נמשכים — מהווה אירוע אחד בלבד.

הפיצוי המוסכם בגין הפרת סעיף 9 (סודיות) עומד לזכות כל אחד מהצדדים, בהתאמה, ביחס להפרת חובת הסודיות כלפיו.

(ד) **איסור צירוף בגין אותו מעשה (No Stacking)**. מעשה או מסכת מעשים אחת מהווה הפרה של יותר מאחת מן השורות שבטבלה תזכה בפיצוי מוסכם אחד בלבד — הגבוה מבין הסכומים החלים — ולא בצירופם.

(ה) **בחירת סעד ומניעת כפל פיצוי (No Double Recovery)**. ביחס לאותה הפרה ולאותו נזק, יהיה הצד הנפגע זכאי לגבוה מבין שלושה אלה בלבד, ולא לצירופם: (1) הפיצוי המוסכם לפי סעיף-קטן (ג); (2) פיצוי בגין נזק ממשי שהוכח; או (3) השבת רווח שהופק מן ההפרה, ככל שהדין מאפשר. סכום ששולם לפי אחד מאלה ייזקף, במידה שהדין מאפשר, על חשבון כל סכום שייפסק בגין אותו נזק.

נזק ממשי שהוכח — מה הוא כולל. פיצוי לפי פסקה (2) לעיל כולל, בין היתר, את הערך שהנכס או המשאב הנפגע היה מייצר לארגון בעתיד — אובדן תרומת הרווח, אובדן ערכו של לקוח, ספר לקוחות, קשר עסקי או ערוץ הפצה לאורך חייו, ואובדן הזדמנות עסקית — והוכחתו וכימותו יידונו ויוכרעו לפי הדין. רכיב זה אינו מצטבר על הסכום המוסכם שבסעיף-קטן (ג), אלא בא חלף ממנו מקום שהצד הנפגע בחר להוכיחו והוא נמצא גבוה ממנו; שולם הסכום המוסכם, ייקף על חשבון כל סכום שייפסק כאמור.

(ו) **סעדים שאינם כפל פיצוי.** אין בסעיפים-קטנים (ג)–(ה) כדי לגרוע, במצטבר, מכל סעד שאינו פיצוי כספי בגין אותו נזק — לרבות צו מניעה, צו עשה, סעד זמני או קבוע, השבת נכס או מסמך, הפסקת שימוש, מחיקת מידע, ביטול או סיום ההסכם, ופיצוי בגין נזק נפרד ומובחן שאינו הנזק שבגינו שולם הפיצוי המוסכם.

(ז) **תקרה מצטברת.** סך כל הפיצוי המוסכם לפי סעיף-קטן (ג), בגין כל האירועים יחד לאורך כל תקופת ההסכם, לא יעלה על הגבוה מבין 600,000 ₪ או שמונה-עשר (18) פעמים התמורה החודשית הממוצעת.

(ח) **הקטנת נזק.** כל צד יפעל באופן סביר להקטנת נזקו. הפיצוי המוסכם משקף את הנזק הצפוי בהנחה שהצד הנפגע פעל כאמור.

(ט) **הפרדה ותיקון מוערי.** נקבע כי סכום או מנגנון מסוים בסעיף זה אינו אכיף או אינו מידתי כנוסחו — יופחת או יותאם אך ורק במידה המוערית הנדרשת להפיכתו לאכיף, ולא יבוטל, ויתר הסכומים והמנגנון יעמדו בתוקפם.

(י) **בלעדיות המנגנון.** סעיף זה הוא המנגנון היחיד בהסכם זה ובנספחיו הקובע פיצוי מוסכם, למעט תשלום ההשלמה לפי נספח A סעיף 1(ו), החל בכפוף לסעיפים-קטנים (ד)–(ט) לעיל. כל הפניה אחרת בהסכם או בנספחיו ל"פיצוי מוסכם" היא הפניה לסעיף זה.

סעיף 12 — הגבלת אחריות (הדדית)

(א) **התקרה.** כדי לאפשר לצדדים לתמחר ולנהל את הסיכון ההדדי בהתקשרות בצורה צפויה, אחריותו המצטברת של כל צד למשנהו הנובעת מהסכם זה או בקשר אליו, מכל עילה שהיא, לא תעלה על סך התמורה ששולמה או שעמדה לתשלום לארגון בפועל במסגרת ההתקשרות הספציפית הרלוונטית בשנים-עשר (12) החודשים שקדמו למועד האירוע שבגינו נטענת האחריות (ואם ההתקשרות פעלה פרק זמן קצר מכך — במשך תקופת פעילותה בפועל), ובאיחוד עם כל התקשרות ספציפית מקבילה נוספת בין הצדדים הפעילה באותה עת. תקציב המדיה והפרסום אינו נכלל בבסיס התקרה.

(ב) **פיצוי מוסכם — מחוץ לתקרה, בכפוף לתקרה מצטברת.** אין בסעיף-קטן (א) כדי להגביל סכום המגיע לפי סעיף 11(ג), או סכום שנבחר חלף הפיצוי המוסכם לפי סעיף 11(ה) ביחס לאותה הפרה; סכומים אלה יעמדו לפירעון בנוסף על התקרה שבסעיף-קטן (א) ובאופן עצמאי ממנה, ובכפוף לתקרה המצטברת שבסעיף 11(ז).

(ג) **אחריות בלתי מוגבלת (הדדית).** אין בסעיף-קטן (א) כדי להגביל אחריות של מי מהצדדים או מי מטעמו בגין מרמה, זדון, הטעיה מכוונת, רשלנות רבתי (Gross Negligence), או נזק גוף או מוות שנגרמו ברשלנות; אחריות כאמור תעמוד לפירעון במלואה.

(ד) **שיפוי הלקוח.** אין בסעיף-קטן (א) כדי להגביל את התחייבויות השיפוי של הלקוח לפי סעיף 6(ד); התחייבויות אלה יעמדו לפירעון במלואן.

(ה) **חוב שלא שולם.** אין בסעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות צד לשלם סכום שהגיע ולא שולם לפי הסכם זה; סכום כאמור יעמוד לפירעון במלואו כחוב, באופן עצמאי מהוראות סעיף זה.

(ו) **נזק עקיף.** אף צד לא יישא באחריות כלפי משנהו לנזק עקיף, תוצאתי, אובדן רווח צפוי או אובדן הזדמנות עסקית שאינו נובע במישרין מן ההפרה. אין בסעיף-קטן זה כדי לגרוע מסכומי הפיצוי המוסכם שבסעיף 11(ג), המהווים אומדן מוסכם מראש של

הנזק הישיר ולא פיצוי בגין נזק עקיף; וכן אין בו כדי לגרוע מן הרכיבים המנויים במפורש בסעיף 11(ה) בגין הפרת סעיפים 8, 9 או 10, אשר הצדדים רואים בהם, לצורך הסכם זה, נזק ישיר הנובע מאותה הפרה.

(ז) שיפוי הארגון בגין קניין רוחני — תקרה מוגברת. אחריות הארגון לפי סעיף 6(ה) לא תעלה על פעמיים (2) התקרה שבסעיף-קטן (א). בנוסף, ובכל מקרה של תביעה כאמור, רשאי הארגון, לפי בחירתו ועל חשבונו, להחליף את הרכיב הפוגע ברכיב חלופי בעל תכולה מקבילה, או להשיג ללקוח את הרישיון הנדרש.

(ח) אין הגבלה על אחריות מקצועית בסיסית. אין באמור בסעיף זה כדי לפטור את הארגון מחובתו לבצע את השירותים במקצועיות, במאמץ מיטבי ובתום לב, כאמור בנספח B סעיף 1(ה).

סעיף 13 — תקופה, סיום, מעבר מסודר והוראות שנותרות בתוקף

(א) **תקופה.** כדי שהמסגרת המשפטית בין הצדדים תמשיך לשרת כל שיתוף-פעולה עתידי, הסכם זה מסדיר את מערכת היחסים בין הצדדים ועומד בתוקפו כל עוד קיימת ביניהם התקשרות מכוח הצעה חתומה אחת או יותר, וממשיך לעמוד בתוקפו עד לסיומו לפי סעיף זה. לכל הצעה תקופה משלה, כנקוב בה; פקיעתה או השלמתה של הצעה מסוימת אינה, בפני עצמה, מסיימת הסכם זה.

(ב) **סיום ללא עילה.** כדי לאפשר לצדדים תכנון מסודר של המעבר, רשאי כל צד לסיים הסכם זה, או התקשרות ספציפית, ללא עילה, בהודעה מוקדמת בכתב. תקופת ההודעה המוקדמת היא זו הנקובה בהצעה הרלוונטית; באין הצעה קובעת תקופה כאמור, תעמוד ההודעה המוקדמת על שלושים (30) יום.

(ג) **סיום בשל הפרה או חדלות פירעון.** צד רשאי לסיים הסכם זה או את ההתקשרות הספציפית הרלוונטית אם הצד האחר הפר הפרה מהותית את חיוביו לפיו ולא תיקן אותה בתוך חמישה-עשר (15) ימי עסקים ממועד מסירת הודעה בכתב המתארת את ההפרה. מקום שההפרה היא הפרת סעיפים 8, 9 או 10 שאינה ניתנת לתיקון, או שלא תוקנה בתוך פרק הזמן שבסעיף 8(ו) או 11(ב)(2) לפי העניין; מקום שאירע אירוע חדלות-פירעון של הלקוח כאמור בסעיף 5(ז); או מקום שהלקוח לא שילם סכום שאינו במחלוקת בתוך שלושים (30) יום ממועד פירעונו — רשאי הצד הנפגע לסיים את ההסכם לאלתר, ללא תקופת תיקון נוספת.

(ד) **תוצאות הסיום.** בסיום ההסכם, ממשיך כל צד לחוב בתשלומים ובהתחייבויות שנצברו עד למועד הסיום בפועל, לרבות תשלום הלקוח בגין עבודה שבוצעה ותוצרים שאושרו עד אותו מועד; לא תחל עבודה חדשה לאחר מועד הסיום. תוצרים שאושרו וטרם שולמה תמורתם יטופלו לפי סעיף 10. סיום הסכם זה אינו מסיים כשלעצמו התקשרות ספציפית פעילה, הממשיכה לפי תנאיה, אלא אם הסיום נעשה מכוח סעיף-קטן (ג) בגין הפרת סעיפים 8, 9 או 10 — ובמקרה זה מסתיימת כל ההתקשרויות הפעילות עם אותו סיום עצמו.

(ה) **לוח נסיגה (Exit Schedule).** ההצעה הפיננסית המוסכמת בתחילת ההתקשרות מניחה כי עלויות המחקר, הפיתוח והתמחור המוחל שנשא בהם הארגון מראש ובמלואם יושבו לו בהדרגה מתוך התמורה המתקבלת במהלך ההתקשרות. לשם ודאות ושקיפות מראש, תכלול ההצעה **לוח נסיגה מדורג ויורד (Exit Schedule)**, הקובע במפורש את הסכום שישלם הלקוח אם יסיים את ההתקשרות לפי סעיף-קטן (ב) בטרם הושבה לארגון השקעתו כאמור. **לא נקבע לוח נסיגה מפורש בהצעה — לא יחול כל חיוב נסיגה.** אין בסעיף-קטן זה כדי לחול מקום שההתקשרות מסתיימת מכוח סעיף-קטן (ג) בגין הפרת הארגון, מכוח סעיף 15(ה) (כוח עליון), או מכוח סעיף 4(ב)(5).

(ו) **מעבר מסודר וגישה למערכות.** בסיום ההתקשרות יפעלו הצדדים למעבר מסודר, כדלקמן:

1. **נכסי הלקוח נשארים אצל הלקוח.** הארגון יעביר ללקוח, או יאשר את שליטתו המלאה ב, כל חשבון, מערכת, פלטפורמה, דומיין, מאגר, מפתח (API) או תשתית דיגיטלית **שבבעלות הלקוח או שנרשמו עבורו** — לדוגמה ולהמחשה בלבד: חשבוניות פרסום ומדיה, פלטפורמות מסחר, כלי אנליטיקס, מרכזי גיהול ברשתות חברתיות, מערכות CRM, דומיינים ושרתים, ומאגרי קוד ועיצוב. הארגון יסיר את גישתו שלו ואת גישת מי מטעמו לאותם נכסים בתוך שבעה (7) ימי עסקים.

2. **נכסי הארגון נשארים אצל הארגון.** הארגון יבטל את גישת הלקוח למערכות **Neuron** ולכל מערכת, כלי, מודל, תבנית או אינטגרציה קניינית של הארגון, ויפסיק את כללי האוטומציה הקנייניים הפעילים בקשרם; אין בכך כדי לגרוע מרישיון הלקוח בתוצרים לפי סעיף 10(ד).

3. **תוצרים שלא שולמו.** הארגון רשאי לעכב תוצרים שתמורתם לא שולמה עד לפירעונה.

(ז) **הוראות שנותרות בתוקף.** כדי לשמר את ההגנות המהותיות שבהסכם זה גם לאחר סיומו, ימשיכו לחול אחריו: סעיף 6 (שיפוי), סעיף 7 (נכסים מוגנים — לצורך פרשנות), סעיף 8(ב)–(ג) (למשך התקופה הקבועה בסעיף 8(ה)), סעיף 9 (סודיות — לתקופה הקבועה בו), סעיף 10 (קניין רוחני), סעיף 11 (סעדים), סעיף 12 (הגבלת אחריות), סעיף 14 (ישוב סכסוכים), סעיף 15 (הוראות כלליות), נספח A סעיף 3, ונספח C סעיף 2(ג) וסעיף 3 — כל אחד למשך הזמן הנדרש למימוש תכליתו. הוראה נוספת שמטבעה נועדה להוסיף ולחול לאחר הסיום — תוסיף ותחול על אותו בסיס.

סעיף 14 — יישוב סכסוכים, דין חל וסמכות שיפוט

הצדדים, המהווים ישויות עסקיות בעלות ניסיון מסחרי והמיוצגות על ידי נציגים מוסמכים, בחנו את מגוון יישוב הסכסוכים הקבוע בסעיף זה וקיבלו הזדמנות סבירה לשקול ולנהל משא ומתן על תנאיו טרם החתימה על הסכם זה.

(א) **פגישת בירור.** כדי לאפשר לצדדים ליישב מחלוקות במהירות ובדרך ישירה בטרם פנייה לערכאה, בטרם נקיטת הליך משפטי בקשר להסכם זה יפגשו נציגיהם המוסמכים, באופן פרונטלי או מרחוק, ויפעלו בתום לב לבירור המחלוקת ולניסיון ליישובה, במשך עשרה (10) ימי עסקים ממועד מסירת הודעה בכתב על דבר המחלוקת.

(ב) **הסלמה ניהולית.** לא יושבה המחלוקת כאמור בסעיף-קטן (א), רשאי כל צד לדרוש בכתב כינוס פגישת הסלמה בין בעלי תפקידים בכירים בארגון ובלקוח שלא היו מעורבים במישרין בניהול המחלוקת עד לאותו שלב; הפגישה תתקיים בתוך עשרה (10) ימי עסקים ממועד הדרישה, ותיערך בתום-לב לשם גישור על הפער בין הצדדים. לא יושבה המחלוקת גם לאחר הפגישה, או לא נענה הצד השני לדרישת ההסלמה בתוך פרק הזמן האמור, רשאי כל צד לפנות לפורום המוסמך לפי סעיף-קטן (ג). לא דרש אף צד הסלמה ניהולית בתוך חמישה (5) ימי עסקים ממועד תום התקופה שבסעיף-קטן (א), רשאי כל צד לפנות ישירות לפורום המוסמך, ולא ייחשב הדבר דילוג פסול על שלב מקדים.

(ג) **פורום.** לא יושבה המחלוקת כאמור בסעיפים-קטנים (א)–(ב), יידון הסכסוך בפורום הקבוע להלן, בהתאם למדינת הלקוח הנקובה בעמוד הפתיחה: מקום שמדינת הלקוח היא ישראל — בסמכות השיפוט הייחודית והבלעדית של בתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו, ישראל; מקום שמדינת הלקוח אינה ישראל — בבוררות כאמור בסעיף-קטן (ד). הסכימו הצדדים אחרת לגבי התקשרות ספציפית, אך ורק במפורש ובכתב בהצעה הרלוונטית וחתום על ידי שניהם — יחול הפורום שהוסכם באותה הצעה חלף הקבוע בסעיף-קטן זה. על הסכם זה, פרשנותו, תוקפו וכל מחלוקת בקשר אליו יחול דין מדינת ישראל בלבד, ללא כללי ברירת הדין שבו, בכל מקרה ובכל פורום.

(ד) **בוררות.** בוררות כאמור בסעיף-קטן (ג) תוכרע בבוררות מקצועית חיצונית יחידה בפני בורר בעל מקצוע, ניטרלי ובלתי תלוי, נטול זיקה עם מי מהצדדים, המוסכם על שניהם; לא הסכימו על זהות הבורר בתוך שלושים (30) יום ממסירת דרישת הבוררות, ימונה הבורר, לבקשת מי מהצדדים, בידי המוסד הישראלי לבוררות עסקית. הבוררות תתנהל בתל אביב, בחיסיון מלא; הבורר יהיה כפוף לדין המהותי ויחויב לנמק את פסקו.

(ה) **סעד זמני ודחוף — חריג מפורש.** אין בסעיפים-קטנים (א)–(ד) כדי למנוע מכל צד לפנות בכל עת, ובלי למלא תחילה אחר השלבים המקדמיים שבסעיפים-קטנים (א)–(ב), לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו לשם קבלת סעד זמני או דחוף — לרבות צו מניעה, צו עשה, צו לשמירת מסמכים או נכסים, צו עיקול או תפיסה, וכל סעד שנדרש למניעת נזק מתמשך או בלתי-הפיך. במקרה של בוררות לפי סעיף-קטן (ד), בתי המשפט בתל אביב-יפו מוסמכים לסעד זמני או דחוף כאמור ולאכיפת פסק הבוררות או ביטולו.

(א) שלמות ההסכם וסדר עדיפויות. הסכם המסגרת (פרקים א'–ד'), יחד עם נספח A, נספח B ונספח C, כל הצעה שנחתמה מכוחו, נספח D (ככל שחל על ההתקשרות כאמור בו ובנספח C סעיף 3(ג)), וכל הבנה משלימה שנרשמה ואושרה בנספח ההבנות המשלימות — מהווים ביחד את מלוא ההסכמות בין הצדדים ביחס לנושאם, ומחליפים כל הבנה, מצג, הצעה או הסכמה קודמים אחרים, בכתב או בעל פה. נמצאה סתירה בין חלקי ההסכם, יגברו לפי הסדר הבא:

1. נספח D (הגנת מידע אישי), ככל שחל — בעניינים הנוגעים להגנת מידע אישי בלבד;
2. הבנה משלימה שנרשמה ואושרה בנספח ההבנות המשלימות — בעניין הספציפי שבו היא עוסקת במפורש, בכפוף לסעיף-קטן (ב);
3. הצעה חתומה — בעניינים כלכליים ובתנאים הספציפיים לה;
4. נספחים A, B ו-C — בעניינים המוסדרים במפורש בהם;
5. הוראות הסכם המסגרת — בכל יתר העניינים.

(ב) שינויים, תוספות ומגן הסעיפים המהותיים. כל שינוי, תוספת או ויתור על הוראה מהוראות הסכם זה לא יהיו בעלי תוקף אלא אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי הנציג המוסמך של כל אחד מהצדדים, לרבות באמצעות רישום בנספח ההבנות המשלימות. על אף האמור, הבנה משלימה או הצעה לא ישנו הוראה מהוראות סעיפים 8–14 או נספח A סעיף 3, אלא אם הן מזהות במפורש את מספר הסעיף שהן משנות ואת השינוי; שינוי מרומז, כללי או נגזר של סעיפים אלה — אין לו תוקף.

(ג) ויתור. לא ייחשב צד כמי שוויתר על זכות לפי הסכם זה אלא אם עשה כן במפורש ובכתב; שימוש בזכות באופן חלקי, או הימנעות זמנית משימוש בה, לא ייחשבו ויתור עליה או על כל זכות אחרת, ולא יצרו תקדים ביחס להפרה דומה בעתיד.

(ד) המחאה. לא ימחה צד את זכויותיו או את חובותיו לפי הסכם זה, כולן או חלקן, לאחר, ללא הסכמת הצד האחר מראש ובכתב; אולם רשאי כל צד להמחות את זכויותיו וחובותיו לתאגיד בשליטתו, בשליטה משותפת עמו, או הרוכש את עיקר פעילותו, בהודעה בכתב לצד האחר וללא צורך בהסכמתו — ובלבד שהנמחה נוטל על עצמו את מלוא ההתחייבויות לפי הסכם זה.

(ה) כוח עליון. צד לא ייחשב כמפר הסכם זה בשל עיכוב או מניעה מקיום חיוביו הנובעים מנסיבות שאינן בשליטתו הסבירה ושלא היה סביר לצפותן מראש במועד ההתקשרות; צד הנתקל בנסיבות כאמור יודיע על כך לצד האחר בהקדם האפשרי, ויפעל באופן סביר לצמצום השפעתן. לא חלף האירוע בתוך זמן סביר, רשאי כל צד לסיים את ההתקשרות הנוגעת בדבר בהודעה בכתב, מבלי שהדבר ייחשב הפרה. סעיף-קטן זה אינו גורע מהתחייבויות תשלום שנצברו טרם קרות האירוע.

(ו) תוקף חלקי. נמצא כי הוראה מהוראות הסכם זה אינה תקפה או אינה ניתנת לאכיפה, לא יהיה בכך כדי לפגוע בתוקפן ובאכיפתן של יתר ההוראות, והפורום המוסמך יתאים את ההוראה הפגומה במידה המזערית הנדרשת כדי להעניק לה תוקף ואכיפה, בהתאם לכוונת הצדדים המקורית. אין באמור כדי לגרוע ממנגנון הפרדה הספציפי הקבוע בסעיף 11(ט).

(ז) הודעות. כל הודעה לפי הסכם זה תימסר בכתב, לכתובת (לרבות כתובת דואר אלקטרוני) של הנציג המוסמך של כל צד כנקוב בעמוד הפתיחה, ותיחשב כאילו נמסרה: אם נמסרה אישית או בדואר אלקטרוני — במועד משלוחה, ובלבד שלא התקבלה הודעת שגיאה על אי-מסירה; ואם נשלחה בדואר רשום — בתום שלושה (3) ימי עסקים ממועד המשלוח.

(ח) שפת ההסכם. הסכם זה נערך במקור בשפה העברית, המחייבת ואשר תגבר בכל מקרה של סתירה, אי-התאמה או קושי פרשני. כל תרגום של הסכם זה לשפה אחרת, ובכלל זה לאנגלית, נעשה לצורכי נוחות בלבד, אינו מחייב, ואין להסתמך עליו לצורך פרשנות ההסכם.

(ט) חתימה אלקטרונית ועותקים. הסכם זה, לרבות נספחיו וכל תוספת לו, רשאי להיחתם באמצעות חתימה אלקטרונית, לרבות באמצעות פלטפורמת חתימה אלקטרונית מקובלת, ו/או במספר עותקים נפרדים; כל חתימה וכל עותק כאמור ייחשבו מקור

מחייב, וכלל העותקים החתומים ייחשבו יחד כהסכם מחייב אחד.

(י) כותרות ותיבות הסבר. כותרות הסעיפים, טבלאות ההמחשה ותיבות ההסבר שבמסמך זה נועדו לנוחות הקריאה בלבד ואינן משמשות לפרשנותו, זולת מקום שנקבע במפורש אחרת.

פרוטוקול Genesis

איך מתחילים לעבוד יחד: מחקר Genesis הראשוני שהארגון מבצע ומממן ברובו, ההשתתפות העצמית של הלקוח, מה קורה אם בסוף המחקר מחליטים שלא להמשיך, ואופציית הרכישה (Buyout).

מהווה חלק בלתי-נפרד מההסכם (סעיף 15(א)) · נכנס לתוקף עם החתימה בסוף מסמך זה

נספח A — פרוטוקול Genesis

נספח זה מהווה חלק בלתי-נפרד מההסכם, לצד הסכם המסגרת שבפרקים א'–ד' לעיל, ונכנס לתוקף במעמד החתימה בסוף מסמך זה, כאמור בסעיף 15(א). הפניות לסעיפי "הסכם המסגרת" בנספח זה מתייחסות למספור הסעיפים שבפרקים א'–ד' לעיל.

איך מתחילים לעבוד יחד: מחקר Genesis הראשוני שהארגון מבצע ומממן ברובו (או מסלול חלופי בתשלום חד-פעמי), ההשתתפות העצמית של הלקוח, מה קורה אם בסוף המחקר מחליטים שלא להמשיך, ואופציית הרכישה (Buyout) המאפשרת ללקוח ליישם את התוצרים בעצמו.

(א) מה הארגון מעמיד. לצורך גיבוש הצעת ההתקשרות והאפיון עבור הלקוח, מעמיד הארגון על חשבונו ובאחריותו מעטפת מומחים רב-תחומית, הכוללת נציגים מתחומי האנליטיקה והמחקר, השיווק והפרסום, הקריאייטיב והפסיכולוגיה הצרכנית, והאסטרטגיה והפיתוח העסקי, במשך חודש עבודה אחד לפחות כמינימום ולא כיעד קבוע ("מחקר Genesis"); משך העבודה בפועל עשוי להתארך מעבר לכך בהתאם להיקף הפרויקט ולמורכבות המחקר הנדרש. תוצריו של מחקר Genesis הם תוכנית עסקית, תוכנית שיווקית ותוכנית פיננסית עבור הלקוח, ולצדן הצעת התקשרות מסחרית הבנויה על יסוד המידע שמסר הלקוח כאמור בסעיף 3 להסכם המסגרת, ועל יסוד התקציב וגבולות הגזרה שקבע בנספח B (סעיפים 1–2).

(ב) שווי, חלוקת העלות ודמי ההשתתפות העצמית. שווי הריאלי של מחקר Genesis, וזה גם המחיר שבו נמכר שירות זה על ידי הארגון, הוא 10,000 דולר ארה"ב, המשקף את עלות המעטפת הרב-תחומית האמורה ואת היקף העבודה הנדרש. ביטוי לנכונות הארגון להשקיע בפרויקטים בעלי פוטנציאל, נושא הארגון מראש בתשעים וחמישה אחוזים (95%) מסכום זה — 9,500 דולר ארה"ב — והלקוח משלם עם חתימת הסכם המסגרת ולפני תחילת המחקר דמי ההשתתפות עצמית בשיעור החמישה אחוזים (5%) הנותרים, בסך 500 דולר ארה"ב ("דמי ההשתתפות העצמית"). לסכומים אלה יתווסף מע"מ כדין, והם ישולמו בהתאם למנגנון ההמרה שבסעיף 5(ח) להסכם המסגרת.

(ג) מתי דמי ההשתתפות העצמית מוחזרים. דמי ההשתתפות העצמית אינם מוחזרים, ואינם נוקפים על חשבון תמורה עתידית, למעט בשלושת המקרים הבאים, שבהם יושבו ללקוח בתוך ארבעה-עשר (14) יום:

1. הארגון לא ביצע את מחקר Genesis ולא מסר את תוצריו בתוך תשעים (90) יום ממועד תשלום דמי ההשתתפות העצמית, למעט עיכוב שנגרם בשל הלקוח או בשל כוח עליון;
2. הארגון קבע כי אינו מסוגל לייצר ערך אמיתי ומדיד לפרויקט הלקוח, כאמור בסעיף-קטן (ד); או
3. הצדדים הסכימו בכתב על השבתם.

(ד) הפסקת התהליך בתום-לב. קבע הארגון, במהלך מחקר Genesis, כי התקציב שקבע הלקוח נמוך מהנדרש לביצוע העבודה במסגרתו, יפעלו הארגון והלקוח בתום לב לניהול משא ומתן על הקצאת תקציב ריאלי יותר, בטרם תילקח כל החלטה בדבר הפסקת התהליך. הופסק התהליך בהסכמת הצדדים, או משום שלא הגיעו להסכמה על תקציב מתאים, או משום שקבע הארגון כי אף בהתאמת התקציב אינו מסוגל לייצר ערך אמיתי ומדיד לפרויקט הלקוח בגבולות גזרתו — נושא הארגון ביתרת עלות מחקר Genesis שטרם כוסתה, ולא יחול על הלקוח כל חיוב או תשלום נוסף.

(ה) חופש הלקוח שלא להמשיך — ללא חיוב נוסף. הלקוח רשאי שלא להמשיך להתקשרות בפועל לאחר מחקר Genesis, מבלי שיחול עליו כל חיוב נוסף מעבר לדמי ההשתתפות העצמית, בכל אחד מהמקרים הבאים:

1. ההצעה שהוגשה לו אינה עומדת בתקציב או בגבולות הגזרה שקבע בנספח B;
2. לא נמצאה, לדעת מי מהצדדים בתום-לב, התאמה עסקית אמיתית בין הצדדים להמשך ההתקשרות;
3. הצדדים ניהלו משא ומתן על תנאי ההצעה ולא הגיעו להסכמה מסחרית; או
4. הארגון קבע כי אינו מסוגל לייצר ערך אמיתי ומדיד לפרויקט, כאמור בסעיף-קטן (ד).

(ו) ניצול לרעה של מחקר Genesis — עילות אובייקטיביות. על אף האמור בסעיף-קטן (ה), ישלים הלקוח לארגון, בתוך שבעה (7) ימים ממועד דרישה בכתב, תשלום נוסף בסך 9,500 דולר ארה"ב — המשלים את דמי ההשתתפות העצמית ששילם לשווי המלא של מחקר Genesis כאמור בסעיף-קטן (ב) — אם התקיים אחד מאלה, ובאופן שניתן להוכיחו בראיות אובייקטיביות:

1. הלקוח מסר לארגון בידעין מידע מטעה או שגוי, והמידע השפיע באופן מהותי על מחקר Genesis או על ההצעה שהוכנה על יסודו;

2. הלקוח העביר, מסר או חשף את מחקר Genesis או את תוצריו, כולם או חלקם, לצד שלישי, בניגוד לסעיף 9 להסכם המסגרת; או

3. הלקוח פעל בניגוד לסעיף 3(ב) להלן (איסור יישום עצמאי).

תשלום לפי סעיף-קטן זה הוא הפיצוי המוסכם הכספי היחיד בגין אותו מעשה, בכפוף לסעיף 11(ד)–(ה) להסכם המסגרת, ואינו גורע מסעדים שאינם פיצוי כספי לפי סעיף 11(ו) להסכם המסגרת.

(ז) **גבול החיוב.** אין בהוראות סעיף זה כדי להטיל על הלקוח חיוב או התחייבות מעבר לאמור בו ובסעיף 3 להלן, עד לאישורו בכתב של הצעת ההתקשרות המסחרית שתוגש לו כאמור בסעיף-קטן (א).

(ח) **המחקר הוא אינדיבידואלי; קביעת מספר המחקרים הנדרשים להתקשרות.** מחקר Genesis הוא מחקר אינדיבידואלי, הנערך עבור פרויקט, מותג או יחידה עסקית מסוימים ומייצר עבורם מיצוב ואסטרטגיה מותאמים; אין הוא ניתן לפיצול, לשכפול או להחלה על פרויקט או מותג אחר. לפיכך:

(1) **מתי נדרש מחקר נפרד.** נדרש מחקר Genesis נפרד לכל פרויקט, מותג, יחידה עסקית או קו פעילות של הלקוח הדורש מעצם טבעו מיצוב נפרד, קהל יעד נפרד, אסטרטגיה שיווקית נפרדת או מודל הכנסה נפרד; וכן לכל שוק גיאוגרפי או רגולטורי נפרד הטעון אסטרטגיה נפרדת. **אין** נדרש מחקר נפרד לגיוון פנימי במסגרת אותו מותג או פרויקט — לרבות מוצרים נוספים באותו קו, קמפיינים, ערוצי שיווק, קהלי-משנה או וריאציות קריאייטיב — אשר נכללים במחקר אחד.

(2) **הקביעה נעשית מראש ובשקיפות.** בפתח ההתקשרות, על יסוד המידע שמסר הלקוח כאמור בסעיף 3 להסכם המסגרת ולפי אמות-המידה שבפסקה (1), יקבע הארגון בתום-לב את מספר המחקרים הנדרשים ואת זהות הפרויקטים או המותגים שלגביהם הם נערכים, ויצגי ללקוח את נימוקיו. המספר והזהות יירשמו בטבלת התנאים המסחריים שבנספח B, ורישום זה הוא הקובע לעניין שווי המחקר הכולל, דמי ההשתתפות העצמית, סעיף-קטן (ו) לעיל וסעיף 3 להלן.

(3) **חישוב.** הוראות סעיף זה יחולו בנפרד על כל מחקר, לרבות שוויו, חלוקת 5%/95% ודמי ההשתתפות העצמית הנגזרים ממנו; שווי מחקר Genesis הכולל להתקשרות וסך דמי ההשתתפות העצמית הם סכומם של אלה.

(4) **מחקר נוסף שהתברר במהלך העבודה — רק באישור הלקוח.** התברר במהלך העבודה כי תכולת הפרויקט מחייבת מחקר נוסף שלא נרשם בטבלה — לרבות משום שהלקוח גילה מותג או יחידה עסקית נוספים, או משום שמותג שנכלל התברר כטעון מיצוב נפרד — יודיע הארגון ללקוח בכתב, יפרט באילו מחקרים מדובר ומדוע לפי אמות-המידה שבפסקה (1), **ומחקר נוסף ייערך ויחויב אך ורק לאחר אישור הלקוח בכתב.** לא אישר הלקוח, תוגבל העבודה למחקרים שאושרו, והארגון משוחרר מכל התחייבות, תחזית או אחריות לתוצאה ביחס לפרויקט או למותג שלא נחקר.

(5) **כל מחקר — יחידה נפרדת.** כל מחקר מהווה יחידה נפרדת לעניין תשלום ההשלמה שבסעיף-קטן (ו), האיסור שבסעיף 3(ב)–(ג) להלן, אופציית ה-Buyout שבסעיף 3(ד) להלן, והפיצוי המוסכם שבסעיף 11(ג) להסכם המסגרת.

סעיף 2 — מסלול חלופי: רכישת מחקר ואסטרטגיה ללא הקצאת תקציב

(א) **המסלול.** בחר הלקוח שלא להקצות תקציב וגבולות גזרה כאמור בנספח B (סעיפים 1–2), רשאי הוא לרכוש בתשלום חד-פעמי, במקום המסלול המבוסס על תקציב, את שירותי המחקר והאסטרטגיה של הארגון. שירות זה כולל לא רק את המחקר המקיף והניתוח האסטרטגי, אלא גם תוכנית עסקית, תוכנית שיווקית ותוכנית פיננסית המבוססות עליהם, המופקות בידי מומחים מכל תחומי הארגון הרלוונטיים לפרויקט — לרבות אנליטיקה, מכירות, אסטרטגיה, פיתוח, הפקת תוכן ופסיכולוגיה צרכנית — במשך חודש עבודה אחד לפחות כמינימום ולא כיעד קבוע; משך העבודה בפועל נע, על-פי-רוב, בין חודש לשלושה (1–3) חודשים, בהתאם למורכבות הפרויקט, ליכולת לבדל את אסטרטגיותיו, ולצורך במיצוי מרבי של התוצאות. שירות זה עולה, כבסיס, **10,000 דולר ארה"ב** בתוספת מע"מ כדין, וישולם בהתאם למנגנון ההמרה שבסעיף 5(ח) להסכם המסגרת. זהו

אותו מחקר, ובאותו שווי, שהארגון מבצע במסלול Genesis שבסעיף 1 לעיל; ההבדל בין המסלולים אינו בתוכן המחקר אלא באופן מימונו — במסלול Genesis נושא הארגון מראש בתשעים וחמישה אחוזים (95%) מעלותו, ביטוי לנכונותו להשקיע בפרויקט שהלקוח מקצה לו תקציב וגבולות גזרה ושבזכות מתוכננת התקשרות בפועל, ואילו במסלול זה, שבו הלקוח אינו מקצה תקציב, נרכש המחקר במלוא שווי.

(ב) התאמת המחיר. הסכום הבסיסי שבסעיף-קטן (א), ובמקביל שווי המוערך של מחקר Genesis לפי סעיף 1(ב), עשויים לעלות בהתאם להיקף הפרויקט, גודלו, גודל השוק, מספר המתחרים, ומידת הקושי בבידול ובפיתוח אסטרטגיה ייחודית לאותו שוק — ובפרט בשווקים תחרותיים עם מתחרים מבוססים. הסכום הסופי לכל התקשרות ייקבע ויירשם בהצעה, ולא ישונה לאחר מכן אלא בהסכמה בכתב.

(ג) מחקר אינדיבידואלי. גם במסלול זה המחקר הוא אינדיבידואלי, ומספר המחקרים הנדרשים להתקשרות ייקבע ויירשם לפי סעיף 1(ח) לעיל, החל על מסלול זה בשינויים המחויבים.

(ד) המשך לביצוע. לאחר תשלום מלא לפי סעיפים-קטנים (א)–(ב), רשאי הלקוח להמשיך לביצוע בפועל כנגד הצעת מחיר אינדיבידואלית, בהתאם לצרכיו ולהיקף השירות הנדרש, במבנה של ריטיינר, אחוזים, מחיר חד-פעמי, או שילוב בין אלה.

סעיף 3 — בלעדיות אופרטיבית, איסור יישום עצמאי ואופציית רכישה (Buyout)

(א) מהות המעטפת. מעטפת הארגון אינה מסגרת תיאורטית של ייעוץ בלבד, אלא כוללת יכולת אופרטיבית מלאה למימוש בפועל של פוטנציאל הפרויקט — לרבות ניהול, ליווי אסטרטגי, ניהול קמפינים, יחסי ציבור ופיתוח שותפויות עסקיות.

(ב) איסור יישום עצמאי. בחר הלקוח שלא להמשיך ולפעול בביצוע בפועל מול הארגון, לא יישם הוא בעצמו, באמצעות חברה אחרת שבשליטתו או הקשורה אליו, או באמצעות כל צד שלישי, את מחקר Genesis, האסטרטגיה, התוכניות או ההצעה שהוכנו עבורו על ידי הארגון, כולם או חלקם, ללא אישור מוקדם ובכתב של הארגון או ללא מימוש אופציית הרכישה שבסעיף-קטן (ד); זאת מכוח בעלות הארגון בהם כאמור בסעיף 10 להסכם המסגרת, ומחובות הסודיות שבסעיף 9 להסכם המסגרת.

(ג) תקופה וגבולות. איסור זה יעמוד בתוקפו, ביחס לכל מחקר בנפרד, למשך עשרים וארבעה (24) חודשים ממועד מסירת אותו מחקר Genesis או תוצרי המסלול החלופי לפי סעיף 2, לפי העניין, ולא יחול על יישום המבוסס על ידע כללי, על מגמות שוק פומביות, על מידע שהיה בידי הלקוח כדין בטרם נמסרו לו התוצרים, או על פיתוח עצמאי שאינו מסתמך על התוצרים הספציפיים שהוכנו עבור הלקוח.

(ד) אופציית רכישה (Buyout) — הדרך החוקית ליישם באופן עצמאי. כדי להעמיד ללקוח מסלול ברור ומסודר ליישום עצמאי, ולא רק איסור, רשאי הלקוח, בכל עת ולפי בחירתו, לרכוש מהארגון רישיון שימוש עולמי, בלתי-ייחודי, בלתי-הדיר ולצמיתות ליישום עצמאי של תוצרי מחקר Genesis, האסטרטגיה והתוכניות שהוכנו עבורו — לרבות באמצעות צד שלישי מטעמו — כנגד תשלום מחיר ה-Buyout. מאחר שהמחקר אינדיבידואלי, ה-Buyout נרכש ומתומחר לכל מחקר בנפרד, והלקוח רשאי לממשו ביחס למחקר אחד, לחלקם או לכולם; מימוש ביחס למחקר אחד אינו מקנה זכות ביחס למחקר אחר. עם השלמת התשלום ביחס למחקר מסוים:

1. פוקע האיסור שבסעיף-קטן (ב) ביחס לאותם תוצרים;
2. פוקעת הזכות לפיצוי מוסכם לפי סעיף 1(ו)3 לעיל ולפי סעיף 11(ג) להסכם המסגרת בגין יישום עצמאי של אותם תוצרים; ואילו
3. הבעלות במודלים, באלגוריתמים, בטכנולוגיה, במתודולוגיות ובמערכות Neuron של הארגון נותרת בידי הארגון ואינה נמכרת בכל מקרה; והלקוח אינו רשאי לחלק, להפריד או לשחזר אותם מן התוצרים.

מחיר ה-Buyout ייקבע ויירשם בהצעה או בטבלת התנאים המסחריים; באין מחיר נקוב כאמור, יעמוד מחיר ה-Buyout, לכל מחקר, על שוויו המלא של מחקר Genesis כאמור בסעיף 1(ב) — 10,000 דולר ארה"ב — בניכוי דמי ההשתתפות העצמית וכל תמורה ששולמה לארגון בגין אותו פרויקט או מותג (ולפיכך, ללקוח שביצע מחקר Genesis בלבד — 9,500 דולר ארה"ב) (ולעניין תוצרי המסלול החלופי לפי סעיף 2 — על סכום התמורה ששולם בפועל באותו מסלול, ולפיכך אין בו חיוב נוסף). מחיר ה-Buyout לא יעלה על שוויו המלא של מחקר Genesis.

(ה) סעדים. הפרת סעיף-קטן (ב) תזכה את הארגון בפיצוי מוסכם ובסעדים לפי סעיף 11 להסכם המסגרת בלבד, לפי השורה הרלוונטית בטבלה שבסעיף 11(ג) ובכפוף לסעיף 11(ד)-(ז).

תנאים מסחריים ותשומות

התקציב החודשי, גבולות הגזרה ורמת הסובלנות שהלקוח קובע, מנגנון עצירת ההפסד (Stop-Loss), וטבלת מילוי אחת שמרכוז את כל הפרמטרים המסחריים.

מהווה חלק בלתי-נפרד מההסכם (סעיף 15(א)) · נכנס לתוקף עם החתימה בסוף מסמך זה

נספח B — תנאים מסחריים ותשומות

נספח זה מהווה חלק בלתי-נפרד מההסכם, לצד הסכם המסגרת שבפרקים א'–ד' לעיל, ונכנס לתוקף במעמד החתימה בסוף מסמך זה, כאמור בסעיף 15(א). נספח זה קובע את פרמטרי הקלט (תקציב, גבולות גזרה, סובלנות ו-Stop-Loss) שעל בסיסם מתבצע מחקר Genesis; התמורה הכלכלית הסופית (ריטיינר, אחוזים, Exit Schedule וכיו"ב) נקבעת בהצעה הנפרדת, הנחתמת לאחר השלמת מחקר Genesis.

סעיף 1 — תקציב חודשי, שינוי והגנה על תוצאות

(א) **התחייבות תקציבית מינימלית.** הלקוח יקצה לפעילות הפרויקט תקציב חודשי קבוע וסיסטמטי, שהוא מסוגל לעמוד בו ברציפות למשך שלושה (3) חודשים לפחות; פרק זמן זה עשוי להתארך בהתאם לתכולת הפרויקט, היקפו, פוטנציאלו, מיצובו בשוק והביקוש לו.

(ב) **המלצה לתקציב מוערי.** בפרויקט הפועל ומניב רווח, מהווה התזרים החופשי שניתן להפריש לפיתוחו, מבלי ליצור או להעמיק תזרים שלילי באותו פרויקט, המלצה לתקציב המוערי שהלקוח יכול לספק בביטחון ובעקביות; אין באמור כדי לגרוע מזכות הלקוח להקצות תקציב גבוה יותר, לרבות ממקורות חיצוניים לפרויקט, ובפרט בחודשי הפיתוח הראשונים.

(ג) **רישום.** סכום התקציב החודשי, כפי שקבע הלקוח, יירשם במפורש בטבלת התנאים המסחריים שבסוף נספח זה, ויהווה את הבסיס שעליו יבנה הארגון את המחקר, התוכנית וההצעה.

(ד) **איסור הפחתה פתאומית; הודעה מוקדמת.** כדי לאפשר לארגון להיערך מראש לכל שינוי בהיקף הפעילות, לא יפחית הלקוח את התקציב החודשי במהלכו של חודש קלנדרי פעיל. ביקש הלקוח להפחית את התקציב החודשי, ימסור על כך לארגון הודעה מוקדמת ובכתב של שלושים (30) יום לפחות, וההפחתה תיכנס לתוקף רק החל מהחודש הקלנדרי שלאחר תום תקופת ההודעה המוקדמת. אין בסעיף-קטן זה כדי לגרוע מזכות הלקוח לעצירה מיידית לפי סעיף 3(ה).

(ה) **מאמץ מקצועי מיטבי, ולא התחייבות לתוצאה.** הארגון יבצע את השירותים ברמה מקצועית המקובלת בענף, בהתאם לתוכנית ולהצעה שאושרו, ובאמצעות אנשי מקצוע בעלי הכשרה מתאימה. יחד עם זאת, התחייבויות הארגון לפי הסכם המסגרת ונספחיו, ולפי כל תוכנית או תחזית שהציג, הן מאמץ מקצועי מיטבי, ואינן מהוות התחייבות לתוצאה; תוצאות בפועל תלויות בגורמים רבים שאינם בשליטת הארגון, ובהם התנהלות הלקוח עצמו. הפחית הלקוח את התקציב החודשי בניגוד להמלצת הארגון, או הפסיק את הפעילות בטרם חלפו שלושת החודשים האמורים בסעיף-קטן (א), ופגע הדבר ביכולת הפרויקט לעמוד ביעדיו או לכסות את עלויותיו — משתחרר הארגון מכל התחייבות לתוצאה או לעמידה בתחזית שהציג; אין באמור כדי לגרוע מהוראות סעיף-קטן (ד), והלקוח יישא במלוא התשלומים שהוסכמו למשך תקופת ההודעה המוקדמת האמורה בו.

סעיף 2 — גבולות גזרה, סמכויות ההחלטה ודיווח

(א) **סמכות תפעולית עצמאית.** כדי לאפשר לארגון לפעול ביעילות לטובת צמיחה הדדית ארוכת-טווח של הפרויקט, ומבלי להזדקק לאישור הלקוח לכל החלטה שוטפת, רשאי הארגון לקבל באופן עצמאי כל החלטה תפעולית הנדרשת לביצוע השירותים במסגרת התקציב וגבולות הגזרה שקבע הלקוח בטבלת התנאים המסחריים.

(ב) **חריגה מתקציב.** רשאי הארגון להעלות את ההוצאה בפועל מעבר לתקציב שהוקצה, כל עוד הפרויקט עומד ביעדי הרווחיות ו/או בנקודת האיזון (Break-Even) שקבע הלקוח בטבלת התנאים המסחריים, ובכפוף לרמת ולתקופת הסובלנות שקבע כאמור בסעיף-קטן (ה) ולמנגנון ה-Stop-Loss שבסעיף 3. חריגה כאמור לא תעלה, בכל חודש קלנדרי, על השיעור הנקוב בטבלת התנאים המסחריים, ובאין שיעור נקוב — על עשרה אחוזים (10%) מהתקציב החודשי.

(ג) **פעולות הטעונות אישור.** ירידה מיעדי הרווחיות או מנקודת האיזון שנקבעו כאמור, מעבר לרמת ולתקופת הסובלנות שקבע הלקוח, או כניסה לערוץ שיווקי או מסחרי חדש שלא נכלל בתוכנית ובהצעה שאושרו — טעונה אישור מוקדם ובכתב של הלקוח.

(ד) **דיווח ובקרה.** כדי לאפשר ללקוח לפקח על התקדמות הפרויקט מנקודת מבט ניהולית אסטרטגית, ללא צורך במעורבות תפעולית יומיומית, ימסור הארגון ללקוח:

1. דוח ביצועים חודשי תמציתי, המציג את ההוצאה בפועל, את התוצאות ואת מדדי הרווחיות ונקודת האיזון מול התוכנית;

2. **סקירה אסטרטגית רבעונית** (וכן חצי-שנתית ושנתית), המציגה את מצב הפרויקט אל מול התוכנית העסקית, השיווקית והפיננסית ותחזיותיה שהוצגו בתחילת ההתקשרות (המהוות את הדוח הראשון לצורך השוואה), לרבות ציון הפערים מהתחזית, קצב ההתקדמות, והצעדים לשיפור וייעול שהארגון נוקט בעקבות כל דוח.

(ה) רמת סובלנות ותקופת סובלנות. הלקוח רשאי לקבוע, בטבלת התנאים המסחריים, תקופת סובלנות ורמת סובלנות לביצועי הפרויקט, המבטאות את נכונותו לפעול, למשך אותה תקופה, במתכונת גדילה מואצת (Scale) הכרוכה ברווחיות מופחתת ואף בגירעון תפעולי מסוים, כחלק מאסטרטגיית צמיחה. נקבעה תקופת סובלנות כאמור, יימדדו יעדי הרווחיות ונקודת האזון שבסעיפים-קטנים (ב)–(ג) בהתאם לרמת הסובלנות שקבע הלקוח למשך אותה תקופה, ולא כסטייה מהתוכנית או כאי-עמידה ביעד.

(ו) תנודתיות טבעית בפעילות השיווק. הצדדים מכירים בכך שפעילות שיווקית, ובפרט פעילות בקנה-מידה גדל (Scalable) או בתהליכי בדיקה ואופטימיזציה שוטפים, מטבעה תנודתית, וכוללת לעיתים ירידות זמניות ברווחיות, ואף פעילות בגירעון תפעולי נקודתי, כחלק טבעי ונחוץ מתהליך הלמידה, הניתוח וההשבחה המשותף. ירידה, האטה, תנודה או תוצאה חלשה מהצפוי בפרק זמן נתון, כשלעצמה, לא תיחשב הפרת הסכם המסגרת או נספחיו, אי-עמידה בתנאיהם, או הפרת התחייבות כלשהי לתוצאות מצד הארגון, ולא תקים ללקוח עילה לטענה כאמור — כל עוד הארגון פועל במקצועיות ובתום-לב לשיפור הביצועים לאורך זמן, ובכפוף לרמת ולתקופת הסובלנות שקבע הלקוח כאמור בסעיף-קטן (ה) ולמנגנון ה-Stop-Loss שבסעיף 3.

(ז) מטריצת סמכויות החלטה — להמחשה. להמחשת החלוקה שבסעיפים-קטנים (א)–(ג), להלן דוגמאות אופייניות; הטבלה להמחשה בלבד, אינה ממצה, ואינה גורעת מהכלל הקבוע בסעיפים-קטנים (א)–(ג):

פעולה	סמכות עצמאית של הארגון	טענה אישור מוקדם ובכתב
אופטימיזציה שוטפת ובדיקות A/B	✓	
שינוי קריאייטיב או קהלי-יעד במסגרת האסטרטגיה שאושרה	✓	
חלוקת התקציב בין ערוצים שכבר אושרו בתוכנית	✓	
חריגה מהתקציב שהוקצה, בכפוף לסעיף-קטן (ב)	✓	
ירידה מיעדי הרווחיות/נקודת האזון מעבר לרמת הסובלנות		✓
כניסה לערוץ שיווקי או מסחרי חדש שלא נכלל בתוכנית		✓
התקשרות עם ספק חיצוני חדש מטעם הלקוח		✓
שינוי מהותי באסטרטגיה או במודל העסקי שאושרו		✓

(ח) הגדרת נקודת האזון — ברירת מחדל. נקבעה בטבלת התנאים המסחריים הגדרה אחרת ומפורשת לנקודת האזון (Break-Even), לרבות ההכנסות וההוצאות הנכללות בחישובה — היא שתחול. לא נקבעה הגדרה כאמור, תיחשב הפעילות עומדת בנקודת האזון או ברווחיות, לצורך סעיפים-קטנים (ב)–(ג) לעיל, כל עוד עלות הרכישה בפועל (CPA), בממוצע על פני תקופת המדידה הרלוונטית, אינה עולה על מכפלת שווי העסקה הממוצע (AOV) בשיעור הרווח הגולמי (Gross Margin) שקבע הלקוח בטבלת התנאים המסחריים. שיעור הרווח הגולמי הוא נתון עסקי הידוע ללקוח עצמו, לפני הוצאותיו הקבועות, ועל הלקוח לקבעו בטבלה; לא נקבע שיעור כאמור, לא יופעל מנגנון סעיף-קטן זה, ותחול לעניין חריגה מתקציב אך ורק המגבלה שבסעיף-קטן (ב). לא קבע הלקוח שווי עסקה ממוצע משלו בטבלה, ישמש לצורך החישוב שווי העסקה הממוצע הנהוג בשוק הרלוונטי, כפי שנקבע במסגרת מחקר Genesis להתקשרות זו (נספח A, סעיף 1). חריגת ה-CPA בפועל מעל הסף האמור תיחשב ירידה מנקודת האזון לצורך סעיפים-קטנים (ב)–(ג).

סעיף 3 — מנגנון עצירת הפסד (Stop-Loss)

(א) התכלית. כדי להעמיד ללקוח רשת ביטחון ברורה, ובלי לפגוע בסמכותו התפעולית של הארגון, נקבע בזה מנגנון עצירה אוטומטי לפעילות בתשלום.

(ב) רף העצירה ותקופת המדידה. הלקוח יקבע בטבלת התנאים המסחריים רף **Stop-Loss** — הפסד תפעולי מצטבר, או הוצאה מצטברת ללא עמידה ביעד מוגדר — ואת תקופת המדידה שבה הוא נמדד. באין רף נקוב, יעמוד הרף על הפסד תפעולי מצטבר בגובה התקציב החודשי, הנמדד על פני שלושים (30) יום קלנדריים רצופים.

(ג) הפעלה. נחצה הרף, יפעל הארגון כך: (1) יעצור או יצמצם את הפעילות בתשלום בערוץ או בפעילות הרלוונטיים בתוך יום עסקים אחד ממועד שבו נודע לו הדבר, למעט מקום שעצירה מיידית עצמה תגרום נזק גדול יותר — ואז יצמצם באופן מיידי ויעצור בהקדם האפשרי; (2) ימסור ללקוח בתוך יום עסקים אחד הודעה בכתב הכוללת את הנתונים, ניתוח הגורמים, ולפחות שתי חלופות פעולה; (3) יזמן פגישת בחינה בתוך שלושה (3) ימי עסקים לפי דרישת מי מהצדדים.

(ד) חידוש הפעילות. הפעילות תחודש עם אישור הלקוח בכתב, או לפי תוכנית מעודכנת שהוסכמה בין הצדדים בכתב. הופעל המנגנון, תיחשב תקופת העצירה, לצורך רמת ותקופת הסובלנות שבסעיף 2(ה), כתקופה מושהית.

(ה) עצירה יזומה של הלקוח. הלקוח רשאי, בכל עת ובהודעה בכתב לנציג המוסמך של הארגון, לדרוש עצירה מיידית של הפעילות בתשלום; הארגון יבצעה בתוך יום עסקים אחד. עצירה כאמור למשך עד חמישה (5) ימי עסקים בחודש קלנדרלי לא תיחשב הפחתת תקציב לפי סעיף 1(ד) ולא הפרה מצד הלקוח; עצירה ממושכת מכך תיחשב הפחתת תקציב או הפסקת פעילות, לפי העניין.

(ו) עצירה אינה הפרה. הפעלת מנגנון זה, לפי סעיף-קטן (ג) או (ה), אינה מהווה הפרה מצד מי מהצדדים, ואינה גורעת מהתמורה שנצברה לארגון עד למועד העצירה.

טבלת התנאים המסחריים

מדינת הלקוח (חוזר ומופיע לנוחות; הקובע הוא הרישום בעמוד הפתיחה): _____

נספח D — הגנת מידע אישי (DPA): □ חל על התקשרות זו (סמן אם הלקוח כפוף לדין הגנת מידע המחייב הסכם עיבוד נתונים נפרד, לרבות GDPR או חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 על תיקוניו) — ראו נספח D בהמשך מסמך זה; לא סומן — נספח D אינו חל על התקשרות זו.

מודל ההתקשרות הנבחר (פירוט מלא, לרבות כל הנתונים הכלכליים, ייקבע ויירשם בהצעה החתומה בנפרד, לאחר השלמת מחקר Genesis; הסימון להלן הוא ראשוני/עקרוני בלבד ואינו יוצר כל התחייבות כלכלית במועד החתימה על הסכם זה):

- מסלול 0 — רכישת מחקר ואסטרטגיה בתשלום חד-פעמי (נספח A, סעיף 2)
- מסלול A — ריטיינר קבוע
- מסלול B — מודל משולב (ריטיינר מופחת + חלוקת ערך)
- מסלול C — מודל תוצאות (חלוקת ערך בעיקר)

פרמטר	הרישום
תקציב חודשי שקבע הלקוח (סעיף 1)	₪ _____
הגדרה חלופית לנקודת האיזון (Break-Even), אם הלקוח בוחר שלא להסתמך על ברירת המחדל (סעיף 2(ח))	_____
שיעור הרווח הגולמי (Gross Margin) של הלקוח, לפני הוצאות קבועות — לצורך חישוב ברירת המחדל של נקודת האיזון (סעיף 2(ח))	_____ % (באין רישום — לא יופעל מנגנון ברירת המחדל)
שווי עסקה ממוצע — עגלה/הזמנה (AOV) לצורך חישוב ברירת המחדל של נקודת האיזון (סעיף 2(ח))	₪ _____ (באין רישום — שווי העסקה הממוצע בשוק, כפי שנקבע במחקר Genesis)
יעדי רווחיות נוספים מעבר לנקודת האיזון, אם נקבעו (סעיף 2)	_____
שיעור חריגה מותר מהתקציב החודשי (סעיף 2(ב))	_____ % (באין רישום — 10%)
רמת סובלנות (סעיף 2(ה))	☐ שמרנית ☐ מאוזנת ☐ אגרסיבית ☐ הרחבה מרבית (Scale)
תקופת סובלנות (סעיף 2(ה))	_____ חודשים
רף Stop-Loss (סעיף 3(ב))	₪ _____
תקופת מדידת ה-Stop-Loss (סעיף 3(ב))	_____ יום
מספר המחקרים הנדרשים להתקשרות (נספח A, סעיף 1(ח))	_____
זהות הפרויקטים / המותגים / היחידות העסקיות שלגביהם ייערך מחקר (נספח A, סעיף 1(ח)2)	1. _____ 2. _____ 3. _____
שווי מחקר Genesis הכולל להתקשרות (נספח A, סעיף 1(ב))	\$ _____
דמי השתתפות עצמית כוללים (נספח A, סעיף 1(ב) ו-1(ח))	\$ _____
מחיר ה-Buyout (נספח A, סעיף 3(ד))	_____ (\$ / ₪) (באין רישום — לפי נספח A, סעיף 3(ד))
אמצעי תשלום — תקציב מדיה/פרסום (מחובר במישרין לפלטפורמות, סעיף 5(ב) להסכם המסגרת)	_____
אמצעי תשלום — תמורת הארגון (סעיף 5(ג) להסכם המסגרת)	_____
מועד תגובה (סעיף 4(א) להסכם המסגרת)	_____ ימי עסקים (באין רישום — 3)
תקופת הודעה מוקדמת לסיום (סעיף 13(ב) להסכם המסגרת)	_____ יום (באין רישום — 30)



נספח C

נתונים, פרטיות ותקשורת מוקלטת

שלוש שכבות המידע ומה נעשה בכל שכבה, איך שומרים על פרטיות הלקוח, ואיך ומתי מוקלטות שיחות ופגישות.



מהווה חלק בלתי-נפרד מההסכם (סעיף 15(א)) · נכנס לתוקף עם החתימה בסוף מסמך זה

נספח C — נתונים, פרטיות ותקשורת מוקלטת

נספח זה מהווה חלק בלתי-נפרד מההסכם, לצד הסכם המסגרת שבפרקים א'–ד' לעיל, ונכנס לתוקף במעמד החתימה בסוף מסמך זה, כאמור בסעיף 15(א). הפניות לסעיפי "הסכם המסגרת" בנספח זה מתייחסות למספור הסעיפים שבפרקים א'–ד' לעיל.

(א) **הבסיס והתכלית.** כדי לאפשר לארגון לשמור על סטנדרט שירות אחיד, לתעד את שהוסכם, ולשפר את מערכותיו ומודליו, רשאי הארגון להקליט את האינטראקציות עם הלקוח ועם נציגיו על פני ערוצי העבודה — פגישות וידאו, פגישות פרונטליות ושיחות טלפון (לרבות VoIP) — לצורכי איכות השירות, הכשרה, בקרת איכות, תיעוד אישורים והנחיות לפי סעיף 4(ג) להסכם המסגרת, יישוב מחלוקות, ושיפור מערכות Neuron. הארגון הוא צד לשיחות המוקלטות לפי נספח זה, וההקלטה נעשית במסגרת ההסכמה, ההודעה בזמן-אמת וזכות ההתנגדות הקבועות בסעיפים-קטנים (ב)–(ג) להלן, המהוות את הבסיס לחוקיותה לפי חוק האזנת סתר, התשל"ט-1979, ולפי כל דין רלוונטי אחר.

(ב) **הסכמה כללית והודעה פרטנית בזמן-אמת.** חתימת הלקוח על ההסכם מהווה הסכמה מקדמית וכללית להקלטה כאמור. **ההסכמה הכללית אינה מחליפה הודעה פרטנית:** בתחילת כל פגישת וידאו, פגישה פרונטלית או שיחת טלפון המוקלטת, ימסור הארגון הודעה ברורה — בעל פה, בהודעה על-גבי המסך, או בכל אופן אחר המתאים לערוץ — כי האינטראקציה מוקלטת, ויאפשר למשתתפי הלקוח הזדמנות סבירה להתנגד או לסרב בטרם יחל הדיון המהותי. הארגון ימסור הודעה כאמור באופן שוטף במשך כל תקופת ההתקשרות.

(ג) **התנגדות וחלופה בלתי-מוקלטת.** משתתף רשאי להתנגד להקלטה או לבקש חלופה בלתי-מוקלטת; הארגון יאפשר זאת בהודעה סבירה, ולא יתנה את מתן השירותים בהסכמה להקלטה. הובעה התנגדות — לא תוקלט אותה אינטראקציה, ותיעוד ההסכמות שבה ייעשה בדרך אחרת מדרכי סעיף 4(ג) להסכם המסגרת.

(ד) **יידוע נציגי הלקוח.** הלקוח יידע את נציגיו, עובדיו ומי מטעמו המשתתפים באינטראקציות עם הארגון על ההקלטה ועל תכליתה, ועל זכותם להתנגד לפי סעיף-קטן (ג).

(ה) **מדינות המחייבות הסכמת כל הצדדים.** מקום שהלקוח או מי ממשתתפיו ממוקם, או שהאינטראקציה כפופה לדין, מדינה המחייבת את הסכמת כל הצדדים לשיחה כתנאי להקלטתה החוקית — לא יפעיל הארגון ולא ימשיך בהקלטת אותה אינטראקציה אלא אם נמסרה ההודעה בזמן-אמת כאמור בסעיף-קטן (ב) ולא הובעה התנגדות. הלקוח יודיע לארגון מראש ובאופן סביר על כל מדינה כאמור החלה על מי ממשתתפיו, ככל שידוע לו; חובת הארגון לפי סעיף-קטן זה קמה משעה שנודע לו הדבר, בין מהלקוח ובין באופן אחר.

(ו) **סיווג ההקלטה.** הקלטה שנעשתה לפי סעיף זה, וכל תמליל, סיכום או נתון נגזר שהופק ממנה, מסווגים ומטופלים לפי שכבות המידע שבסעיף 2 להלן.

סעיף 2 — שלוש שכבות המידע: מה נעשה בכל שכבה

(א) **העיקרון.** כדי שהלקוח יידע בבירור מה נעשה במידע שלו, מסווג הארגון את כל המידע המתקבל ממנו או הנוצר במסגרת ההתקשרות ("הנתונים המכוסים" — לרבות נתוני הלקוח, נתוני ההתקשרות, נתוני הביצועים, התוצרים, וההקלטות והנתונים הנגזרים מהן) לשלוש שכבות, שלכל אחת מהן כלל שימוש נפרד:

השכבה	מה היא כוללת	מה מותר לעשות בה
שכבה A — נתוני לקוח מזהים	נתונים ומידע המזהים את הלקוח, את נציגיו, את לקוחותיו או את פעילותו הספציפית	שימוש לצורך אספקת השירותים ללקוח עצמו, אבטחתם, תפעולם, ניהול ההתקשרות, חיוב ותיעוד — ולצורך זה בלבד. אין שימוש בשכבה זו לאימון או לשיפור כללי של מודלים ומערכות.
שכבה B — מידע סודי וסוד מסחרי	מידע סודי של הלקוח כמשמעותו בסעיף 9 להסכם המסגרת, לרבות אסטרטגיותיו, מבנה עלויותיו, נתוני מכירותיו ותוצאותיו הספציפיות	שימוש לצורך אספקת השירותים ללקוח עצמו בלבד, ובכפוף לחובות הסודיות שבסעיף 9. אין שימוש בשכבה זו לאימון, לכוונון או לשיפור כללי של מודלים ומערכות אלא בהסכמה נפרדת ומפורשת בכתב של הלקוח.
שכבה C — מידע מצרפי ולא-מזהה	נתונים המוצגים כמדדים, מגמות או תובנות כלליים, או שעברו הליך הסרה או הסוואה בלתי-הפיך של כל פרט מזהה, בהתאם לסטנדרטים המקובלים לאנונימיזציה, כך שלא קיימת אפשרות סבירה לזיהוי מחדש ולשיוכם ללקוח או לחשיפת מידעו הסודי	שימוש לפיתוח, לאימון, לכוונון ולשיפור של מודלי הארגון, אלגוריתמיו, מערכותיו ומתודולוגיותיו, בכפוף לדין. נתונים אלה אינם "נתוני הלקוח" ואינם "מידע סודי" לצורך ההסכם.

(ב) הרישיון התפעולי. לצורך אספקת השירותים, אבטחתם, תפעולם ושיפורם, מקנה הלקוח לארגון זכות לעבד, לאחסן, להעתיק, לנתח ולהפיק יצירות נגזרות מן הנתונים המכוסים — הכל בהתאם לכלל השימוש החל על השכבה הרלוונטית לפי סעיף-קטן (א).

(ג) בעלות במודלים ובנתונים נגזרים. הארגון הוא הבעלים הבלעדי, לצמיתות ובאופן בלתי-חוזר, של מודליו, אלגוריתמיו, מערכותיו, מתודולוגיותיו וכל שיפור בהם, וכן של כל תובנה, למידה ונתון נגזר המופקים מהם משכבה C ("נתונים נגזרים"). בעלות הלקוח בנתוני-שלו אינה מקנה לו זכות, בעלות או עניין במודלים, במערכות או בנתונים הנגזרים של הארגון; ובמקביל, אין באמור כדי להקנות לארגון זכות, בעלות או עניין בנתוני הלקוח עצמם.

(ד) עקרונות מנחים — לסיוכום. מבלי לגרוע מן האמור, להלן תמצית העקרונות המנחים את הארגון בטיפולו בנתוני הלקוח:

1. הארגון אינו מוכר את נתוני הלקוח לצד שלישי;
2. הארגון אינו חושף מידע מזהה של הלקוח, למעט לגורמים מטעמו כאמור בסעיף 3(ב) ולמעט כנדרש בדין;
3. בנתונים מזהים (שכבה A) ובמידע סודי (שכבה B) נעשה שימוש אך ורק לצורך אספקת השירותים ללקוח עצמו;
4. שיפור המודלים והמערכות של הארגון, המשמשים את כלל לקוחותיו, נעשה על בסיס שכבה C בלבד.

סעיף 3 — אבטחה, גורמים מטעם הארגון, שמירה, מחיקה ותפקידי הצדדים

(א) אבטחת מידע ודיווח על אירוע. הארגון ינקוט אמצעי אבטחת מידע סבירים ומקובלים בענף להגנה על הנתונים המכוסים. גילה הארגון אירוע אבטחת מידע החייב בדיווח לפי דין, יודיע על כך ללקוח ללא דיחוי בלתי-סביר, וידווח לרשות המוסמכת ולנפגעים ככל הנדרש בדין.

(ב) גורמים מטעם הארגון. הארגון רשאי לחשוף נתונים מכוסים לחברות קשורות, לקבלנים ולנותני שירות מטעמו (לרבות אירוח, מודלים ואנליטיקה), המחויבים בסודיות שאינה נופלת מן המחויבות שבסעיף 9 להסכם המסגרת ובאבטחת מידע מקבילה; הארגון נושא באחריות לפעולתם. לפי דרישת הלקוח בכתב, ימסור לו הארגון את רשימת סוגי הגורמים כאמור ואת מקומות עיבוד המידע העיקריים.

(ג) ציות לדין ונספח D (DPA). כל צד יעמוד בדין הגנת המידע והפרטיות החל עליו, לרבות ככל הרלוונטי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (על תיקוניו) ותקנותיו, ותקנת הגנת המידע הכללית של האיחוד האירופי (GDPR) ככל שהיא חלה על ההתקשרות. מקום שהלקוח כפוף לדין הגנת מידע המחייב הסכם עיבוד נתונים נפרד – יסומן נספח D שבסוף מסמך זה כחל על ההתקשרות בטבלת התנאים המסחריים שבנספח B, ויחול, כשהוא גובר על נספח זה בעניינים הנוגעים להגנת מידע אישי בלבד. מקום שמחויב נספח D כאמור, לא יעשה הארגון שימוש במידע אישי של נושאי מידע הכפופים לאותו דין לצורך שיפור מודליו ומערכותיו אלא לאחר שסומן נספח D ככזה שחל על ההתקשרות, או על בסיס שכבה C בלבד עד לכן.

(ד) שמירה ומחיקה. נתוני הלקוח המזהים (שכבה A) והמידע הסודי (שכבה B) יישמרו למשך תקופת ההתקשרות ולאחריה למשך התקופה הנדרשת לצורך הגנה משפטית וחובות שמירה שבדין. הקלטות ותמלילים יישמרו למשך עשרים וארבעה (24) חודשים ממועד יצירתם, ואם הם דרושים לצורך מחלוקת קיימת – עד לסימומה. בסיום ההתקשרות, ולפי דרישת הלקוח בכתב, ישיב או ימחק הארגון את נתוני הלקוח המזהים בתוך שלושים (30) יום, בכפוף לחובות שמירה שבדין ולעיתקי-גיבוי שנוצרו במהלך העסקים הרגיל, שיימחקו במחזור הגיבוי הרגיל.

(ה) הישרדות. הזכויות, הבעלות והרישיונות שבסעיף 2(ג) שורדים את סיום ההתקשרות; המידע המצרפי והלא-מזהה (שכבה C), הנתונים הנגזרים והשיפורים שהוטמעו במודלים ובמערכות הארגון ממשיכים להיות קניינו הבלעדי, ואין צורך במחיקתם, בביטולם או ב"למידתם מחדש" בלעדיהם.

(ו) תפקידי הצדדים לפי דין הפרטיות. ביחס לנתוני הלקוח המזהים מידע אישי כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, על תיקוניו:

1. ככל שהארגון מעבד מידע אישי כאמור לצורך אספקת השירותים ללקוח בהתאם להנחיותיו (שכבות A ו-B), פועל הארגון כמחזיק מטעם הלקוח, שהוא בעל השליטה באותו מידע;
2. ביחס לשימוש בשכבה C לשיפור מודליו ומערכותיו, פועל הארגון כבעל שליטה עצמאי, על בסיס תשתית משפטית משלו ובאחריותו;
3. פנה נושא מידע בבקשה למימוש זכות עיון, תיקון או מחיקה ביחס למידע המוחזק בידי הארגון מטעם הלקוח, יסייע הארגון ללקוח במענה לבקשה בתוך זמן סביר;
4. הוראות סעיף-קטן זה חלות על כל התקשרות, בין אם כפופה לדין הגנת מידע זר המחייב נספח D כאמור בסעיף-קטן (ג) ובין אם לאו.

הגנת מידע אישי (DPA)

מטרות ואופן עיבוד המידע האישי, סוגי המידע ונושאים, מעבדי משנה, העברות בין-לאומיות, דיווח על אירועי אבטחה, זכות ביקורת.

חל על ההתקשרות רק אם סומן ככזה בטבלת התנאים המסחריים שבנספח B (סעיף 15(א))

נספח D — הגנת מידע אישי (הסכם עיבוד נתונים אישיים)

נספח זה חל על ההתקשרות רק אם סומן ככזה בטבלת התנאים המסחריים שבנספח B, או צורף במפורש להתקשרות בדרך אחרת (כאמור בסעיף 15(א) ובנספח C סעיף 3(ג)). סומן או צורף כאמור — נספח זה מהווה חלק בלתי-נפרד מההסכם, וגובר על נספח C בעניינים הנוגעים להגנת מידע אישי בלבד. לא סומן ולא צורף — נספח זה אינו חל, ואין בהימצאותו במסמך זה כדי להקנות לו תוקף.

סעיף 1 — הגדרות ותחולה

(א) הגדרות. לצורך נספח זה, "מידע אישי", "נושא מידע", "בעל שליטה" ו"מחזיק" — כמשמעותם בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, על תיקוניו (ובכלל זה תיקון 13); ו-"Controller", "Processor" ו-"Data Subject" — כמשמעותם בתקנה הכללית להגנת מידע של האיחוד האירופי (GDPR), ככל שהיא חלה על ההתקשרות. "מעבד משנה" — כל גורם שהארגון נעזר בו לצורך עיבוד מידע אישי מטעם הלקוח, כאמור בסעיף 6 להלן.

(ב) יחס לנספח C. נספח זה מפרט ומשלים את המנגנון הכללי הקבוע בנספח C (ובפרט סעיפים 2 ו-3(ו) שם) ביחס למידע אישי; בכל עניין שאינו מוסדר במפורש בנספח זה, ימשיך לחול נספח C.

סעיף 2 — מטרות ואופן העיבוד

(א) עיבוד לפי הוראות. הארגון יעבד מידע אישי אך ורק לצורך אספקת השירותים ללקוח כאמור בהסכם, לפי הוראותיו המתועדות של הלקוח (לרבות כפי שנמסרו במסגרת ההתקשרות או בהצעה החתומה), ולא לכל מטרה אחרת — למעט שימוש במידע שעבר לשכבה C כאמור בנספח C סעיף 2, שאינו כפוף לנספח זה.

(ב) הוראה בלתי חוקית לכאורה. סבר הארגון כי הוראת עיבוד שנתן הלקוח מפרה דין הגנת מידע החל, יודיע על כך ללקוח בכתב וללא דיחוי, ורשאי להשעות את ביצוע אותה הוראה בלבד עד לבירורה.

סעיף 3 — סוגי המידע ונושאי המידע

(א) סוגי המידע האישי. ככל שרלוונטי להתקשרות, עשוי הארגון לעבד מידע אישי מהסוגים הבאים: פרטי קשר וזיהוי של נציגי הלקוח ועובדיו; פרטי קשר וזיהוי של לקוחותיו של הלקוח או פונים אליו, ככל שנחשף אליהם לצורך השירותים; ונתוני שימוש והתנהגות הנאספים במסגרת פעילות שיווקית ופרסומית המבוצעת עבור הלקוח.

(ב) נושאי המידע. נציגי הלקוח ועובדיו; ולקוחותיו של הלקוח או פונים אליו, ככל שמידע אודותם מגיע לידי הארגון במסגרת השירותים.

(ג) עדכון. נדרש עיבוד של סוג מידע או נושאי מידע שאינם מפורטים לעיל באופן מהותי, יעדכנו הצדדים את הפרטים בכתב.

סעיף 4 — סודיות הגורמים המעבדים

הארגון יבטיח שכל מי שמורשה מטעמו לעבד מידע אישי מכוח נספח זה מחויב בסודיות שאינה נופלת מזו שבסעיף 9 להסכם המסגרת, ומעבד את המידע בהתאם להנחיות שקיבל ולנספח זה בלבד.

סעיף 5 — אבטחת מידע

הארגון ינקוט את אמצעי האבטחה הסבירים והמקובלים בענף המתוארים בנספח C סעיף 3(א), המותאמים לרגישות המידע האישי המעובד ולסיכונים הכרוכים בעיבודו, לרבות בקרות גישה, הצפנה במעבר ובמנוחה ככל שסביר, וניהול הרשאות מבוסס-תפקיד.

(א) הרשאה כללית. הלקוח מסמיך את הארגון להיעזר במעבדי משנה מן הסוגים המתוארים בנספח C סעיף 3(ב) (לרבות אירוח, מודלים ואנליטיקה), ובלבד שכל מעבד משנה כאמור כפוף בכתב לחובות הגנת מידע שאינן נופלות מאלה שבנספח זה.

(ב) רשימה ועדכון. לפי דרישת הלקוח בכתב, ימסור לו הארגון את רשימת מעבדי המשנה הפעילים ואת מקומות עיבוד המידע העיקריים; הוסיף הארגון מעבד משנה מהותי חדש, יודיע ללקוח בכתב זמן סביר מראש.

סעיף 7 — העברות בין-לאומיות

הועבר מידע אישי מחוץ לישראל (או מחוץ לאזור הכלכלי האירופי, ביחס למידע הכפוף ל-GDPR), יבטיח הארגון שהעברה נעשית באמצעי הולם המוכר בדיון הרלוונטי (לרבות הסכם לפי סעיפים חוזיים סטנדרטיים, החלטת נאותות, או מנגנון שקול), ויידע את הלקוח על כך לפי דרישתו בכתב.

סעיף 8 — סיוע ללקוח ומימוש זכויות נושאי מידע

פנה נושא מידע לארגון בבקשה למימוש זכות עיון, תיקון, מחיקה, התנגדות או ניידות ביחס למידע המוחזק בידי הארגון מטעם הלקוח, יפנה אותו הארגון ללקוח ויסייע לו במענה לבקשה בתוך זמן סביר ולא יאוחר משבעה (7) ימי עסקים ממועד קבלתה, לרבות בהמצאת המידע הרלוונטי הדרוש למענה.

סעיף 9 — אירוע אבטחה ודיווח

גילה הארגון אירוע המהווה, או העלול להוות, פגיעה באבטחת מידע אישי המעובד מכוח נספח זה, יודיע על כך ללקוח בכתב ללא דיחוי בלתי-סביר ולא יאוחר מ-48 שעות ממועד גילוי, לרבות פרטי האירוע הידועים באותו שלב, היקפו המוערך, והצעדים שננקטו ושיינקטו לצמצום; הארגון יסייע ללקוח, ככל הסביר, בקיום חובות הדיווח שלו לרשות המוסמכת ולנושאי המידע הנפגעים, ולא יפנה בעצמו לרשות או לנפגעים בשם הלקוח ללא תיאום עמו, אלא אם נדרש לעשות כן בדיון.

סעיף 10 — מחיקה והשבה בסיום

בסיום ההתקשרות, ולפי בחירת הלקוח בכתב, ישיב או ימחק הארגון את המידע האישי המעובד מכוח נספח זה, בכפוף לחובות שמירה שבדין ולעוונות-גיבוי שנוצרו במהלך העסקים הרגיל, כאמור בנספח C סעיף 3(ד); לא בחר הלקוח באחת האפשרויות בתוך שלושים (30) יום ממועד הסיום, ימחק אותו הארגון.

סעיף 11 — ביקורת ובקרה

לפי דרישת הלקוח בכתב, ומסירת הודעה מוקדמת סבירה, ימסור לו הארגון מידע ותייעוד סביר להוכחת עמידתו בהתחייבויותיו לפי נספח זה (לרבות שאלון עצמי או תמצית מדיניות אבטחת המידע שלו); התעורר חשד סביר להפרה מהותית, או נדרשה

ביקורת בידי רשות מוסמכת, רשאי הלקוח לערוך ביקורת נוספת ומפורטת יותר, בתיאום מראש ובשעות העבודה המקובלות, ולא יותר מפעם אחת בשנה קלנדרית בנסיבות רגילות.

סעיף 12 — אחריות

אחריות הצדדים בגין הפרת נספח זה כפופה במלואה למנגנוני הגבלת האחריות, השיפוי והפיצוי המוסכם הקבועים בסעיפים 6, 11 ו-12 להסכם המסגרת; אין בנספח זה כדי ליצור מסלול אחריות נפרד, נוסף או בלתי-מוגבל, למעט ככל שהדין הקוגנטי מחייב אחרת.

מה חשוב שתדע — בשפה פשוטה

תיבה זו נועדה לנוחות הקריאה בלבד ואינה מחליפה את נוסח ההסכם.

- **Genesis, כמעט בחינם, בלי התחייבות.** אנחנו נושאים ב-95% מעלות מחקר Genesis (9,500 מתוך \$10,000) — אתה משלם \$500, מקבל תוכנית מלאה, ואז מחליט; לא ממשיך? אין חיוב נוסף, ואם תרצה ליישם לבד — יש Buyout במחיר שקוף.
- **אתה שולט בכסף ובקצב.** תקציב המדיה הולך ישירות לפלטפורמות מהחשבון שלך; יש רף Stop-Loss ועצירה מיידית לפי בקשתך.
- **מה שלך נשאר שלך; מה שלנו נשאר שלנו.** התוצרים, החשבונות והתשתיות — בבעלותך המלאה, גם בסיום ההתקשרות. המתודולוגיות והמערכות שהפיקו אותם — שלנו, וברישיון מלא לשימושך בתוצר (סעיף 7).
- **הגנה על השקעה, לא ענישה.** כל נציג בפרויקט שלך עבר איתור, הכשרה, ליווי ופיקוח; ההגנה על כך כוללת הודעה מראש, זמן לתיקון, ואיסור כפל פיצוי — סכום אחד לנזק אחד.
- **המידע שלך מסווג.** נתונים מזהים ומידע סודי משמשים אותך בלבד; רק מידע מצרפי ולא-מזהה משפר את המערכות שלנו.
- **כפוף ל-GDPR או לחוק הגנת הפרטיות?** נספח D (DPA) מוכן ומצורף למסמך; הוא נכנס לתוקף רק אם תסמנו אותו כחל בטבלת התנאים המסחריים.

אישורי קריאה (UX — אינם מחליפים את החתימה)

סימון התיבות שלהלן נועד לוודא שהמסמך נקרא בשלמותו. הוא אינו מחליף את החתימה שבהמשך, ואין בהיעדר סימון כדי לגרוע מתוקף ההסכם או מהסכמת הצדדים לכל חלקיו.

- ☐ קראתי והבנתי את הסכם המסגרת (פרקים א'-ד'), לרבות סעיפים 11-12 (סעדים והגבלת אחריות)
- ☐ קראתי והבנתי את נספחים A-C (Genesis ו-Buyout · תנאים מסחריים ו-Stop-Loss · נתונים ופרטיות)
- ☐ ניתנה לי הזדמנות סבירה לעיין בהסכם, להיוועץ ולנהל משא ומתן על תנאיו

חתימות

ולראיה באו הצדדים על החתום; חתימה זו מהווה חתימה מחייבת אחת על הסכם המסגרת ונספחיו A, B ו-C — כולם יחד, במלואם:

הלקוח		הארגון
שם הישות		לוס גרדיוס בע"מ
ח.פ./מס' עוסק		516819257
שם החותם		
תפקיד/מורשה חתימה		
ת.ז. החותם		
חתימה וחותמת		 חתימת המורשה — על החותמת ולצידה
תאריך		

נספח הבנות משלימות (הסכם דברים משלים — למילוי)

הבנות, סיכומים או הסכמות נוספות שאליהן הגיעו הצדדים במסגרת ההתקשרות ביניהם, ושהצדדים מבקשים להטמיע כחלק מהסכם זה, יירשמו בזה כטקסט חופשי, ויאושרו בחתימת הנציג המוסמך של כל אחד מהצדדים כדין. הבנה שלא נרשמה ואושרה כאמור אינה מהווה חלק מהסכם זה, כאמור בסעיף 15(א)–(ב). ניתן לצרף עמודים נוספים בעלי מבנה זהה ככל שיידרש.

חשוב — מגן הסעיפים המהותיים. הבנה משלימה גוברת אך ורק בעניין הספציפי שבו היא עוסקת במפורש. הבנה משלימה לא תשנה הוראה מהוראות סעיפים 8–14 להסכם המסגרת או נספח A סעיף 3, אלא אם היא מזהה במפורש את מספר הסעיף שהיא משנה ואת השינוי (סעיף 15(ב)).

תיאור ההבנה / ההסכמה (המשך בעמוד נפרד במידת הצורך):

האם הבנה זו משנה סעיף מהותי? ☐ לא ☐ כן — מספר הסעיף שמשונה: _____

ולראיה באו הצדדים על החתום על תוספת זו (פרטי הזיהוי המלאים של הצדדים נקובים בעמוד החתימות הראשי לעיל; להלן אישור חתימה בלבד):

הלקוח		הארגון
שם החותם	_____	_____
חתימה	_____	 חתימת המורשה — על החותמת ולצידה
תאריך	_____	_____

הסכם התקשרות עם לקוח • סודי • גרסת תבנית 2 – Los Gardios